

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

BIBLIOTECA



PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA DE DERECHO

GESTION 2017

Nota importante para el usuario:

"Todo tipo de reproducción del presente documento siempre hacer mención de la fuente del autor y del repositorio digital para evitar cuestiones legales sobre el delito de plagio y/o piratería".

La dirección de la Biblioteca



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
CARRERA DE DERECHO



TESIS DE GRADO

**EL “BLOQUEO” COMO MÉTODO DE REIVINDICACIÓN O
PRESIÓN SOCIAL Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE
LAS PERSONAS EN EL MARCO DE LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES EN BOLIVIA.**

POSTULANTE: LIMBER MOLLERICON GOMEZ.

TUTOR: Dr. MARCO ANTONIO CENTELLAS CASTRO.

LA PAZ-BOLIVIA

2006

Dedicatoria:

El esfuerzo realizado en este trabajo, dedico a mis Sres. padres Teófilo y Delfina, a mis hermanas Magali y Verónica, por su apoyo y comprensión. Y en especial aquel ser tan querido y extrañado por toda la familia mi abuelo Alberto Gómez

Agradecimientos:

“Los sueños no se hacen realidad si uno esta solo”

A Dios, por no abandonarme nunca.

*A mi tutor el Dr. Marco Antonio Centellas Castro,
por guiarme con paciencia y cordialidad.*

*A todos los Docentes y Autoridades de la Facultad
de Derecho, al plantel administrativo, en especial
a la señora Teresa Valenzuela.*

Y a todas las personas que creyeron y creen en mí.

INDICE

	Pág.
INTRODUCCION	5

CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1. Antecedentes generales de los métodos de reivindicación y presión social en el siglo XX	8
1.2. Antecedentes en Bolivia del derecho a la protesta social	11
1.3. La Central Obrera Boliviana y sus métodos de reivindicación social, tras 24 años de democracia ininterrumpida	13
1.4. Los Derechos Fundamentales. Historia y significación actual	16

CAPITULO SEGUNDO

LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL ESTADO BOLIVIANO. MOVIMIENTOS SOCIALES Y METODOS DE PRESIÓN SOCIAL

2.1. Aspectos y factores determinantes para la crisis estructural que padece el Estado Boliviano	27
2.2. El surgimiento de “nuevos” movimientos sociales (CSUTCB-Comités Cívicos)	31

2.2.1. DEFINICION.....	31
------------------------	----

2.3. EL BLOQUEO COMO PRESIÓN SOCIAL. El caso boliviano. Inicios	35
---	----

2.4. CARACTERIZACION DE UN PERIODO EN LA SOCIEDAD BOLIVIANA: La Guerra del agua del 2000, los conflictos de febrero y octubre del 2003	40
--	----

2.5. INFORME DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, al Honorable Congreso Nacional acerca de los conflictos y bloqueos en septiembre y octubre de 2000	47
--	----

CAPITULO TERCERO

LOS “BLOQUEOS” ENTRE LA LEGITIMIDAD Y LA ILEGALIDAD. LOS EFECTOS JURÍDICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS, CUANDO SE ATENTA EL DERECHO DE LIBRE TRANSITO

3.1. EL DERECHO DE LIBRE TRANSITO, un Derecho Fundamental y Absoluto	51
--	----

3.2. Los “Bloqueos”, efecto, no causa, entre la LEGITIMIDAD Y LA ILEGALIDAD	53
---	----

3.3. EFECTOS JURÍDICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS, cuando se atenta contra el Libre Tránsito	55
--	----

3.4. El Antagonismo entre dos Poderes del Estado, Judicial-Ejecutivo respecto a las formas de protesta social (el bloqueo, marzo de 2005) 65

CAPITULO CUARTO

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO

4.1. Definición de los derechos humanos (o derechos fundaméntales) 68

4.1.1. Fundamento 68

4.2. Derechos Fundamentales vigentes en nuestra Constitución y las Leyes 68

4.2.1. El Derecho a Libre Tránsito 72

4.2.2. El Derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión 74

4.2.3. El Derecho a reunirse y asociarse para fines lícitos 76

4.2.4. El Derecho a formular peticiones individual y Colectivamente 79

4.2.5. El Derecho a la huelga, una forma legal de reivindicación social 80

4.3. Primacía y Supremacía de la Constitución Política del Estado en el marco de las Garantías Constitucionales 82

CAPITULO QUINTO

LEGISLACION COMPARADA E INSTRUMENTOS JURIDICOS INTERNACIONALES. TAREAS PENDIENTES DE LA SOCIEDAD DEMOCRATICA.

5.1. LEGISLACIÓN PERUANA	89
5.2. LEGISLACIÓN ARGENTINA	91
5.3. LEGISLACIÓN ECUATORIANA	92
5.4. LEGISLACIÓN VENEZOLANA	93
5.5. LEGISLACIÓN URUGUAYA	94
 5.6. INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES.	
5.6.1. La Declaración Universal de los Derechos humanos.	95
5.6.2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica	97
 5.7. La Perspectiva del proceso Institucional y tareas pendientes de la Sociedad Democrática.	99
 <u>CAPITULO SEXTO</u>	
<u>CONCLUSIONES</u>	105
<u>RECOMENDACIONES</u>	112
 BIBLIOGRAFIA	
 GLOSARIO	
 ANEXOS	



INTRODUCCION

El presente tema que se abordó en primera instancia hace referencia a la reivindicación Social, que es un conjunto de personas con un mismo fin de reclamar algo que se cree tener derecho y la presión social, que es un conjunto de efectos que vuelcan sobre los individuos y los grupos sociales un propósito de modificar una conducta, para conseguir ciertos objetivos claramente definidos. Posteriormente realizar una investigación acerca de los Métodos de Reivindicación en Bolivia, o formas de lucha que optan generalmente los movimientos sociales como las marchas, huelgas y un estudió con mayor énfasis acerca del “BLOQUEO”. Si bien los dos primeros términos no son nuevos, porque son derechos establecidos en el marco de las garantías constitucionales en Bolivia. Aparece una forma de presión social, como es el bloqueo, siendo en esta última década, uno de los métodos, más utilizados por los diferentes sectores sociales ya sean estos trabajadores, jubilados, rentistas, maestros, campesinos, comités cívicos etc. Se lo denomina “bloqueo” porque interrumpe el normal tránsito en una calle, avenida, carretera etc. Por lo tanto, se hace necesario realizar un análisis, si esta forma de presión social es un instrumento que está dentro del marco de la legalidad o por el contrario está al margen del ordenamiento jurídico preestablecido. El bloqueo no es una causa es un efecto, y se da a consecuencia de una serie de factores y circunstancias puede ser esta para exigir una demanda de algún sector social, falta de empleo, en contra de alguna política de Estado, etc. pero no por ello deja de ser una forma de protesta que va en contra de un derecho fundamental, el de libre tránsito.

Entonces siendo un fenómeno social relativamente nuevo el “Bloqueo” se hace necesario e imprescindible realizar un estudio e investigación y análisis para mostrar y demostrar que en nuestra Constitución política del Estado se encuentra establecido el derecho fundamental, de libre tránsito o libre locomoción, y que no solo está consagrado en nuestra Constitución Política del Estado Art. 7° Inc. g). También por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, siendo esta últimos ratificada y elevada a rango de Ley N°. 1430 de 11 de febrero de 1993 por Bolivia (en la presidencia de Jaime paz Zamora). De tal manera se debe tomar en cuenta estos 3 argumentos fundamentales de índole jurídicos, para que las organizaciones sociales como los trabajadores, rentistas, campesinos, comités cívicos, pueblos originarios etc. Y cualquier otro movimiento social de este país, estén consciente que al recurrir al bloqueo buscando demanda social o reivindicación no hacen uso de un derecho y más al contrario van en contra de un derecho fundamental. De ahí que el Estado está en la obligación de precautelar en el marco de las garantías constitucionales, los derechos fundamentales, de cada uno de los estantes y habitantes de este país, puesto que en nuestra Constitución Política de Estado en su Art. 8° inc. a) establece que toda persona tiene la obligación de acatar y cumplir la constitución y las leyes de la república y de resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad.

Ante esta problemática, surge la necesidad de generar espacios de discusión y análisis con las diferentes instituciones, organismos, sectores sociales relacionados con el tema para buscar una solución a esta temática, ya que los perjuicios son

grandes y, no solo en el aspecto económico también, en ámbito social y jurídico como más adelante se explicará y demostrará.

Por ser este un problema que atañe a toda la población en general se debe de encontrar una respuesta favorable a los intereses del conjunto de la sociedad siempre en el marco de la legalidad y respetando los derechos fundamentales en el marco de las garantías constitucionales.



CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1. Antecedentes Generales de los Métodos de Reivindicación y Presión Social en el Siglo XX ¹.

En la revolución rusa de 1917, se produjo uno de los métodos de reivindicación social más relevantes de la historia como las huelgas que surgió a partir de las acciones revolucionarias dirigidas por los bolcheviques. Estas formas de protesta social representaron el inicio de la Revolución Rusa, provocando la caída del régimen zarista.

En América Latina, la Revolución Mexicana, fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia de las luchas sociales, comprendido entre la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1910 y el ascenso al poder de la burguesía, tras superar los intentos de revolución social protagonizados por los campesinos dirigidos por Emiliano Zapata. En septiembre de 1916, Carranza convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro, donde se elaboró la Constitución de 1917, que consolidaba algunas de las reformas económicas y sociales defendidas por la revolución. La Revolución Mexicana se inició como resultado del creciente descontento con el sistema político establecido por el presidente Porfirio Díaz, a lo que habría añadir el

¹. HALLET Carr Edward, “La Revolución Rusa de Lenin a Stalin, 1917, Ed. Alianza S.A., Madrid, 1981. Pág. 11.

empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores mexicanos. Los terratenientes y los dueños de fábricas, asociados con los intereses extranjeros, se convirtieron en el objetivo de quienes canalizaron la ira hasta hacerla rebelión. Tras el derrocamiento de Díaz, se produce un enfrentamiento entre las distintas facciones revolucionarias. Entre los dirigentes de la facción revolucionaria pronto destacaron Pancho Villa y Emiliano Zapata. La revolución, que se prolongó a lo largo de una década, marcó el desarrollo de México.

El rol de la protesta y del movimiento popular fue preponderante en el siglo XX en América Latina y principios del siglo XXI.

En Venezuela con el “Caracazo”, del 27 y 28 de febrero de 1989, cuando el anuncio de las medidas de austeridad económica inició lo que se ha llamado un ciclo u ola de protesta popular o social la población saqueó centros y establecimientos comerciales, construyó barricadas, cerró calles, quemó transportes colectivos, autos y neumáticos, Si en el período de 1989-90 se observaron 675 actos de protesta popular, tal cifra fue elevándose cada año hasta llegar a 1,096 en 1993-94, para declinar luego a 561, 534 y 550 entre 1994 y 1997. Al menos hasta 1994, los cierres de calles, la toma de establecimientos y las marchas fueron las expresiones de lucha más observadas².

². LOPEZ Maya, Margarita “La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993 (en el umbral del neoliberalismo)”, Ed. Nueva Sociedad, Caracas. 1999. Pág. 223

Otro momento cumbre de las Protestas sociales más recientes en América Latina es el Argentinazo, como coloquialmente se denominan los levantamientos populares sucedidos en Argentina el 19 y 20 de diciembre de 2001. Es demasiado pronto todavía para saber si este alzamiento generará un ciclo de protestas populares de mayor envergadura. Pero sí se puede decir que dicho levantamiento es culminación de un ciclo acumulativo de extraordinarias experiencias de luchas populares contra las medidas de austeridad económica preconizadas por el neoliberalismo. El Argentinazo de diciembre de 2001 resulta notable, no sólo por tratarse del clímax de las luchas de obreros en activo y despedidos, empleados públicos despedidos, sectores populares afectados por las alzas de precios, contenciones salariales y privatizaciones, jubilados reducidos en su calidad de vida, sino porque después de años de una hegemonía política sustentada en el control de la inflación y la paridad con el dólar (Bonet, 2002), las clases medias se unieron a la protesta con motivo de la retención de sus ahorros (el Corralito). Esa alianza circunstancial de distintos sectores populares (piqueteros y caceroleros) en una pueblada de nivel nacional - independientemente de las provocaciones que haya montado el menemismo, convirtió la creciente crisis económica en una significativa ingobernabilidad y en una afirmación de lo popular después de décadas de haber sido desmantelado éste, en el contexto de la guerra sucia observada entre 1976 y 1982.

Las formas de expresión de la protesta incluyen también novedades además de los ya antiguos cacerolazos: marchas a caballo y con machetes que evocan al imaginario zapatista y villista, tambores y cornetas propias de las porras deportivas, crucifixiones, desnudamientos públicos, perforaciones de piel y extracciones de sangre, ollas populares, marchas del silencio, apagones, bocinazos, misas

procesiones y rezos, marchas carnavalescas, todas ellas manifestaciones lúdicas que se alternan con el drama de los motines, rebeliones, cortes de ruta, huelgas y la represión del Estado que le suceden. En medio de todo, esta diferenciación, drama y manifestaciones lúdicas, los obreros parecen seguir jugando un papel significativo. Entre las 281 campañas de protesta contra la austeridad observadas entre 1996 y 2001, el sujeto más activo fue la clase obrera con su participación en el 56% de dichas campañas (Almeida, 2001) ³.

1.2. Antecedentes en Bolivia del derecho a la protesta social

Hacia 1919 estallan las primeras huelgas, sumándose a esta la influencia del movimiento obrero internacional. Entre las grandes leyes laborales conquistadas se encuentra la huelga porque con el decreto supremo del 29 de septiembre de 1920 se reglamenta las huelgas y se introduce los procedimientos de Conciliación y Arbitraje. Posteriormente el 24 de mayo de 1939 se promulgo la Ley General de Trabajo y elevada a rango de ley el 8 de diciembre de 1942. Parte de estos instrumentos jurídicos están vigentes hasta el presente aunque con varias modificaciones y un elevado número de complementaciones como por ejemplo establece sobre la huelga; complementando con disposiciones sobre la prohibición del derecho de huelga en servicios públicos mediante ley de diciembre de 1942 y decreto supremo de marzo de 1950 ⁴.

³. ALMEIDA, Paúl. “Los movimientos populares contra la austeridad económica: América Latina 1996-2001”. Ponencia presentada en el congreso de la Latin American Studies. 2001.

A lo largo de la historia de Bolivia existió una serie de reivindicaciones sociales de toda índole como LA REBELION INDIGENA DE 1947 los principios de tierra y libertad eran ya moneda corriente en el movimiento indígena. Esto fue la antesala de la REVOLUCION DE 1952.

Para Rene Zavaleta Mercado Bolivia está bajo el signo de la Revolución “nacional” inconclusa y la dualidad de poderes en Bolivia⁵. La “revolución inconclusa se refiere a la revolución nacional” de abril de 1952 que en su momento significo un cambio sustancial de las relaciones políticas, económicas y sociales, pero nunca pudo concretar en los hechos sus ideas e ideales. “Poder Dual” definía la rivalidad surgida como consecuencia de la revolución entre el Estado y la Sociedad, encarnada en particular en el antagonismo entre el MNR como “partido de Estado”, y los militares versus los sindicatos nucleados en la Central Obrera Boliviana como origen de múltiples conflictos.

Entre 1982 y 1985 se produjeron acontecimientos que marcaron hito y consecuencias en la Historia de Bolivia como la:

Economía liberal, que se impuso en casi todos los rincones de la tierra y Bolivia no solo que no fue la excepción. Sino que fue una de las primeras naciones del continente en aplicar un plan de ajuste económico que orientaría al país a la

⁴. JIMÉNEZ Sanjinés, Raúl “Lecciones de Derecho Laboral”, La Paz Bolivia, 1995. T.1. Pág. 221-222

⁵. ZABALETA Mercado Rene, “El Poder Dual” Ed. Los Amigos del libro, segunda edición, Cochabamba Bolivia, 1987. Pág. 94 al 112.

economía abierta o de mercado (lo que comenzó a hacer en 1985 Víctor Paz Estensoro). El proceso de reducción del Estado, el fin de la economía estatizada y el vuelco hacia un Estado regulador y no administrador de los bienes nacionales y sus sistemas productivos, desataron una ola de protestas. El descalabro económico de los ochenta puso a Bolivia en uno de los trances más graves de toda su historia. La recuperación económica después de 1985 fue muy lenta, el país perdió un tercio de su capacidad productiva y retrocedió una década en avances económicos, el poder adquisitivo de salarios y el nivel de vida cayó por debajo del alcanzado en los años setenta. Desde 1825 hasta el día de hoy se apostó a la lógica liberal en la política, partidos políticos, instituciones modernas y liberales, pero el problema es que Bolivia entera no es liberal, ni Bolivia entera tiene las condiciones socio-estructurales de la lógica liberal. Porque la lógica liberal se sostiene sobre la modernidad industrial, sobre la extinción de ideas comunitarias y la constitución de individuos desarraigados, aptos para el ejercicio de derechos liberales. Bolivia es parte de eso y en parte no. Ya que hay un buen pedazo de Bolivia que se mueve bajo las lógicas comunitarias, asociativas, en el mundo rural y en el mundo urbano el asambleismo, el sindicalismo tan arraigado en Bolivia. En este caso hubo una dualidad entre la lógica liberal y la lógica comunitaria.

Lamentablemente el Estado nunca supo reconocer la existencia de la lógica comunitaria en el zona rural y sindical en la zona urbana contraponiéndose a la lógica liberal y esto desencadenando en los levantamientos, abril 2000, febrero y octubre del 2003 son una manifestación violenta de ese desencuentro entre lógicas comunitarias de la sociedad y las lógicas liberales de la institucionalidad estatal. La lucha contra la privatización del agua es un claro ejemplo en Cochabamba porque

estuvo basada en la defensa de lo comunal/asociativo en el uso y acceso al agua, y el carácter público, sin fines de lucro, de los servicios de agua potable y saneamiento. En el fondo el neoliberalismo es una estrategia política orientada a destruir las estructuras comunitarias, basadas en el bien común, la solidaridad y el apoyo mutuo, valores sociales opuestos a la disciplina individualista del mercado (BOURDIEU, Pierre 1998, Utopia of Endless Exploitation. The Essence of Neoliberalism, December, Le Monde Diplomatique).

El Decreto 21060⁶. A tiempo de promulgar el decreto 21060 que delineo una nueva era político- económico. La medida provoco una Huelga General de la COB que duro quince días (uno menos que el record nacional que soporto Siles Zuazo). El presidente tomo una drástica decisión decreto el estado de sitio. En esos años se produjeron más de un “millar de huelgas”, cuatro de ellas generales de 4,7,9, y 16 días (esta ultima la más larga de la historia).

No es fácil señalar una fecha de iniciación del proceso de movilizaciones sociales, quizás podríamos decir que empezó, con la aplicación del decreto 21060 desde agosto de 1985, la relocalización de 23.000 mineros de una planta de 30.000, era la medida de despido más radical que había tomado gobierno alguno en toda la

⁶. DE MESA, José, Teresa Gisbert, Carlos de Mesa G. “Historia de Bolivia” Ed. Gisbert y Cta. S.A. La Paz-Bolivia 1998. 745,746

historia republicana. Que trajo un incremento muy intenso en la economía informal en las principales ciudades que se vieron inundadas por vendedores callejeros, contrabandistas, lo que las estadísticas definen elegantemente como trabajadores por cuenta propia. con la cual se desarrolló las altas tasas de pobreza y desempleo, generando en el país las condiciones materiales para una exclusión social, que se viene revelando, con matices cada vez más violentos traducidos en los conflictos sociales de abril y septiembre de 2000 denominado la guerra del agua en Cochabamba, donde el Estado se vio obligado a retroceder en sus políticas de privatización.

También se presentaron hechos insólitos como. Un presidente recurriendo a un método de presión como la huelga una decisión sin precedente, Hernán Siles Zuazo el presidente se declara en huelga de hambre, en 1956 y en 1985. En 1977 Otro hito es la Huelga de hambre que derroco a Banzer EN 1977. Iniciada por cuatro mujeres mineras (entre ellas la célebre Domitila Chungara).

La lucha por la erradicación de la coca derivo en medidas de presión social en la sede de gobierno en 1995 ⁷. En 1995 en la lucha por la erradicación de la coca, Bolivia cumplió su compromiso de erradicar hectáreas de coca, pero el resultado no redujo en nada la superficie de la coca excedentaria en el Chapare EE.UU. uso la amenaza de la arbitraria descertificación, para presionar a Bolivia y otras naciones del área a cumplir con estos compromisos. El gobierno enfrento marchas sobre La Paz que degeneraron en violencia y una situación de una opinión publica adversa y una fuerte influencia sobre ella de los productores de coca, liderizados por Evo

Morales, que protagonizaron permanente tensión en la región del chapare con un saldo de muertos y heridos (tanto campesinos productores como policial de UMOPAR).

La CSUTCB convoca a su denominada “MARCHA DEL SIGLO” en 1996. El 13 de agosto al romper el dialogo con el gobierno la CSUTCB y otros movimientos sociales preparan una marcha desde diferentes puntos del País hacia la sede de Gobierno. La denominada marcha tuvo la consigna territorio, Tierra, Derechos Políticos y Desarrollo, las principales demandas fueron: Titulación de territorios indígenas, Campesinos y Colonizadores. Y Aprobación de la Ley INRA consensuada. Inician la marcha el 27 de agosto. Más de 40 mil campesinos, colonizadores e indígenas llenaron las carreteras, entre ellos más de 9.000 campesinos, colonizadores e indígenas del Beni, Alto Beni, Caranavi, y el Norte y Sur de Yungas. Los únicos que no llegaron quedándose en Samaypata fueron los indígenas de Santa Cruz. Llegaron el 26 de septiembre a La Paz, se quedaron hasta el 11 de octubre mostrando marchas por la ciudad dos veces por día. A la vez iniciaron una huelga de hambre, frente a la presión diaria de las marchas y huelgas el gobierno convoco al dialogo, en poco tiempo la propuesta gubernamental se aprobó -ley No.1715-.

⁷. DE MESA José, Teresa Gisbert, Carlos de Mesa G. Ob, cit. Pág. Pág.727.

1.3. La Central Obrera Boliviana y sus métodos de reivindicación social, tras 24 años de democracia ininterrumpida⁸.

La Central Obrera boliviana enfrenta el desafío más dramático de su historia, pues a partir de 1985 el país primero y el mundo después han sufrido profundos cambios. El punto de partida es el escenario actual, caracterizado por los siguientes elementos.

La pérdida objetiva de la hegemonía obrera al interior de las COB a pesar de que mantiene estatutariamente una representación proporcional favorable a los sectores proletarios, particularmente a los mineros. Esta situación siempre fue cuestionable, pero hoy es insostenible, pues los trabajadores mineros se han reducido en el país de 71.000 en 1984 a poco más de 5.000 en 1994. Obviamente en este año (2006) la reducción es inminente y puede ser mayor aun en los próximos años aun en el supuesto de una reactivación de la minería. Lo propio está sucediendo con la industria fabril, donde el calor de la liberación de la economía ha venido desapareciendo las industrias tradicionales de maquinaria obsoleta, demandadoras de mano de obra barata. en su lugar, nacen industrias con tecnología de punta, orientadas al mercado masivo interno (bebidas, ropa) y/o a la exportación, que incorporan poca mano de obra calificada.

⁸. BALDIVIA José, ROJAS Bruno, “Obreros y Gremiales en el Proceso Democrático” (CEDLA), La Paz Bolivia, mayo 1995. Pág. 50 -59.

El incremento de la incidencia cuantitativa de los sectores no asalariados; campesinos, gremiales y burocracia de clase media. Esta incidencia cuantitativa por ejemplo de la SCUTCB muestra un crecimiento en lo organizativo y mayor capacidad de movilización (no es que los campesinos en estos años hayan aumentado súbitamente en su población, sino que los ex-mineros y ex-fabriles son campesinos en la una gran mayoría).

Las huelgas son instrumentos de lucha validos de los trabajadores y su reconocimiento legal una conquista importante. Su utilidad requiere simplemente que sea real; es decir, que los trabajadores de un sindicato, una federación o una confederación hayan efectivamente decidido parar como una medida de presión legal para obtener un resultado económico o social posible de alcanzar o por lo menos negociar resultados intermedios. La huelga general tiene un contenido diferente, pues- sobre todo si es indefinida- adquiere un carácter insurreccional y normalmente se vincula con los intereses democráticos e históricos de los trabajadores; su papel en la conjura de golpes y en las luchas de reconquista de la democracia ha sido fundamental. Sin embargo, desde la reconquista de la democracia, **la Central Obrera Boliviana y sus organismos afiliados han utilizado estos métodos de lucha indiscriminada y reiterativamente**, con lo que se ha producido no solamente un desprestigio de los métodos mismos, sino una pérdida de imagen de quienes los practican. La convocatoria a huelgas generales cuando el conjunto de la ciudadanía, incluyendo los trabajadores, está inmersa en el trabajo cotidiano y subjetivamente no se siente compelida a enfrentamientos definitivos, ha sido sin duda uno de los principales factores de desgaste de la COB.

Por la importancia del comportamiento del movimiento sindical y su noción de democracia, corresponde una tarea muy importante la renovación antes que el reemplazo (entrando en el campo hipotético la CSUTCB en lugar de la COB).

1.4. Los Derechos Fundamentales. Historia y significación actual.

Una serie de hechos importantes que han contribuido al desarrollo de estos derechos:

Sófocles en Su Obra sobre Antífona, estaba aludiendo a la existencia de derechos no establecidos por el hombre, pero que igualmente le corresponden por su propia naturaleza, porque le son inherentes a su condición de ser humano.

Durante los siglos XVIII y XIX, se suscitaron una serie de acontecimientos históricos en los que se hacía presente las ideas de libertad e igualdad de los seres humanos. Todos ellos contribuyeron a la conceptualización de los derechos humanos.

Las ideas de Charles Montesquieu (1689 - 1755) y Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) en Francia, son fundamentales. Montesquieu criticó severamente los abusos de la Iglesia y del Estado. Al estudiar las instituciones y costumbres francesas de la época, dio formas precisas a la teoría del gobierno democrático parlamentario con la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como mecanismo de control recíproco entre los mismos, acabando teóricamente con la concentración del poder en una misma persona y los consecuentes abusos y atropellos que históricamente había producido el irrestricto poder del monarca en contra de los seres humanos.

Por su parte Jean Jacques Rousseau, denunció vigorosamente las injusticias y miserias resultantes de la desigualdad social de su época, propugnó la idea de una sociedad basada en igualdad absoluta, en la que cada miembro, a la par que se somete a las decisiones del colectivo, es al mismo tiempo parte del pueblo soberano, cuya voluntad general constituye la Ley.

Estas ideas de Rousseau favorecieron a la elaboración del concepto de los derechos humanos al plantear la necesidad de la existencia de una igualdad entre los hombres, quienes deben someter su voluntad individual a la voluntad del colectivo, con el objeto de alcanzar el bienestar para todos.

Pero el desarrollo conceptual de los derechos humanos individuales alcanza su mayor riqueza en las ideas liberales de la Revolución Francesa en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se expresa el carácter universal de los derechos humanos y su pertenencia al hombre por ser humano. Esta Revolución se dio en momentos en que millones de personas eran objeto de opresión.

Más tarde, luego del reconocimiento de los derechos individuales, comienza una nueva lucha. Los movimientos obreros emprenden la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva colectiva, de manera más amplia, es el momento en el que los trabajadores exigen sus reivindicaciones. Las revoluciones mexicana y rusa de 1917, constituyen hechos históricos determinantes para la consagración jurídica de estos derechos colectivos, que han sido denominados derechos económicos y sociales en las legislaciones internas.

Otro acontecimiento importante en la historia de los derechos humanos, lo configura la segunda guerra mundial, pues sus secuelas contribuyeron a que la comunidad internacional dirigiera su interés hacia el establecimiento de estos derechos en declaraciones y pactos internacionales, lo que permitió el reconocimiento y supervisión de los mismos, más allá del ámbito interno de cada Estado, como explicaremos más adelante.

Todos estos movimientos, que hemos revisado de manera sucinta, dieron sus aportes para la consagración de los derechos humanos tanto en las constituciones internas de las diferentes naciones, como en los instrumentos internacionales

Sobre Derechos fundamentales y libertades públicas., materia reciente en el curso de la historia, enmarcada en el contexto del Derecho constitucional. A lo largo del siglo XIX, las declaraciones de derechos y deberes de los ciudadanos fueron redactados en el texto mismo de las constituciones, adquiriendo condición de normas jurídicas fundamentales a las que se añadían otras leyes tendentes a la protección de los mismos. Y es que en todo lo referente a los derechos fundamentales y las libertades públicas, antes que tratarse de un asunto de exigencias y de créditos, es un tema de protección, de afirmar las garantías del ciudadano consideradas como indispensables frente al poder del Estado.

1.4.1. Orígenes.

Las categorías denominadas como 'derechos fundamentales' y 'libertades públicas' no son por completo coincidentes; responden a orígenes diversos y se imbrican en

tradiciones culturales diferentes, por mucho que en los últimos decenios tiendan a equipararse y confundirse.

El concepto 'derechos fundamentales' apareció en Francia hacia 1770, en el seno del movimiento político y cultural que condujo a la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789, y más tarde alcanzó especial relieve en países como Alemania donde, bajo el manto de los Grundrechte, se articuló el sistema de relaciones que median entre el individuo y el Estado.

El concepto 'libertad pública' aparece también (y en singular), en Francia, siendo utilizado de forma expresa en las constituciones de 1793 y 1814. La primera vez que se utiliza en plural —'libertades públicas'— en un texto constitucional es en la Constitución del II Imperio Francés, de 1852, y alcanzó desde entonces carta de naturaleza en la tradición científica y política de esa nación, donde incluso son objeto de enseñanza autónoma desde 1945. Las libertades públicas, en su formulación clásica, son de ámbito más restringido que los derechos fundamentales, con los cuales estarían en una relación de género y especie, si quisiera hablarse —como se ha hecho— de 'derechos de libertad'. Las libertades públicas presuponen que el Estado reconoce a los individuos el derecho de ejercer (al abrigo de toda presión exterior) cierto número de actividades determinadas. Son libertades porque permiten actuar sin coacción; son libertades públicas porque corresponde a los órganos del Estado —titular de la soberanía— respetarlas y garantizarlas. Libertades que suponen una mayor autonomía para los ciudadanos, y al tiempo conllevan obligaciones del Estado; se definen las obligaciones negativas en cuanto que implican por lo común un cierto deber de abstención, si bien en algunas ocasiones comportan obligaciones secundarias positivas.

Se han calificado como derechos y libertades propiamente dichos los siguientes: vida, integridad física y moral; libertad ideológica, religiosa y de culto; libertad y seguridad; igualdad y no discriminación; honor, intimidad personal y familiar, propia imagen; inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones; libertad de residencia y TRANSITO; libertad de expresión, libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, libertad de cátedra, libertad de información; derecho de reunión; derecho de asociación; derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder, en condiciones de igualdad, a funciones y cargos públicos; derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales; derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, derecho del acusado a que se le informe de las imputaciones formuladas en su contra, derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y realizado con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia; derecho a la educación, libertad de enseñanza; libertad sindical, derecho de huelga; derecho de petición.

Dentro de los derechos de los ciudadanos consagrados en las constituciones cabe citar, asimismo, los siguientes: derecho a contraer matrimonio; derecho a la propiedad privada y a la herencia; derecho de fundación; derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios. Los textos constitucionales hacen referencia también, en ocasiones, a derechos económicos y sociales. En este campo, cabe hablar de las siguientes cuestiones: protección de la familia, los hijos y las madres; distribución equitativa de la renta; régimen público de Seguridad Social; derecho a la protección de la salud; derecho a

la cultura; derecho a un medio ambiente adecuado; derecho a disfrutar de una vivienda digna.

1.4.2. Características singulares.

Los derechos fundamentales se sustraen al libre control de la ley, siendo reconocidos en las constituciones, dotadas de mayor rango jurídico. Es frecuente la implantación de procedimientos específicos y restrictivos para el desarrollo o la reforma legislativa en materia de derechos fundamentales o libertades públicas.

Las garantías de tales derechos y libertades se refuerzan, estableciéndose procedimientos preferentes y rápidos para su protección y la creación, en ocasiones, de un órgano supremo de jurisdicción constitucional al que se encomienda, en última instancia, la protección de los derechos referidos. Cabe también (en lo concerniente a las garantías) la creación de un órgano unipersonal que, en calidad de comisionado de la soberanía popular, asuma la defensa de derechos y libertades frente a los ataques a unos y otras que pudieran provenir de la administración, ejerciendo a tales efectos una especie de control jurisdiccional sobre la actividad de ésta. Cabe asimismo arbitrar un sistema de inmediato amparo judicial de los derechos y libertades fundamentales —hábeas corpus— frente a su desconocimiento eventual por los agentes administrativos. Los derechos y libertades fundamentales sólo pueden suspenderse con carácter excepcional, en supuestos y circunstancias reglados en los propios textos constitucionales.

1.4.3. Derechos Humanos y Derechos Fundamentales.

“El termino derechos fundamentales”, aparece en Francia hacia 1770 en el movimiento político y cultural que condujo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789. De ahí que gran parte de la doctrina entienda que los Derechos Fundamentales, son aquellos derechos humanos positivados en las constituciones estatales. Es mas, para algunos autores los derechos fundamentales serian aquellos principios que resumen la concepción del mundo y que informan la ideología política de cada ordenamiento jurídico. Hoy en la doctrina alemana se ha querido concebir los derechos fundamentales como la, síntesis de las garantías individuales contenidas en la tradición de los derechos políticos subjetivos y las exigencias sociales derivadas de la concepción institucional del derecho. En todo caso, se puede advertir cierta tendencia a establecer “Derechos Fundamentales de manera Universal”, prueba de ello tenemos la Convención Europea, a reservar la denominación “derechos fundamentales” para designar los derechos humanos positivados a nivel interno, en tanto que la formula “derechos humanos” es la más usual en el plano de las declaraciones y convenciones internacionales.

CAPITULO SEGUNDO

LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL ESTADO BOLIVIANO. MOVIMIENTOS

SOCIALES Y METODOS DE PRESIÓN SOCIAL

2.1. ASPECTOS Y FACTORES DETERMINANTES, para la crisis estructural que padece el Estado Boliviano⁹.

2.1.1. La Bolivia actual desde la perspectiva de la historia.

Debemos de reconocer que la Bolivia actual, se en realidad una formación social y nacional pluricultural y multiétnica, tal como revela la lectura del Art. 1° de la Constitución Política del Estado, sin embargo, en términos de identidad, memoria histórica, cosmovisión y valores, debemos de distinguir la existencia de una Nación Boliviana a cuyo interior coexisten distintas naciones y Pueblos Originarios. Asimismo, estos pueblos originarios y naciones, en su mayoría, son la base social del campesinado, clase y nación según corresponda a cada punto de nuestra geografía nacional.

2.1.2. La crisis social. Origen y elementos.

Inevitablemente tenemos que sostener el fragor de las grandes políticas económicas mundializantes (por no sostener lo de globalizarte), el modelo

⁹. MALLEA Rada, Julio. CENTELLAS Castro, Marco, “FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS”, Curso Preuniversitario, Asignatura de Historia Nacional, 2006.

impuesto en Bolivia a partir de 1985 se ha agotado en cuanto a la posibilidad de responder a las demandas sociales y a un equilibrio del paralelogramo de fuerzas. Reconocer la crisis, es entender que es necesario demandar a la historia la respuesta a las causas que devinieron.

El primer nivel y el más largo históricamente, ha sido el sistemático saqueo de nuestros recursos naturales y la discriminación social y racial de los grandes grupos humanos que conforman nuestro país

En un segundo nivel encontramos que se ha agotado el patrón de acumulación que fue inaugurado el 9 de abril de 1952, que, con sus dos ejes principales, Reforma Agraria y Nacionalización de las minas. Tuvo como objetivo económico convertir a las masas campesinas en miembros activos del mercado, es decir, ampliar masivamente la capacidad de consumo de la población.

El tercer estrato de la crisis, ha sido la incapacidad de los distintos gobiernos de turno, en la construcción de la denominada burguesía nacional, hecho que ha permitido que los capitales bolivianos, desde siempre estén ligados a consorcios y trustes internacionales y monopolios, que a su vez ha tenido como consecuencia la incapacidad de generar empleos o mínimamente la acumulación de riquezas. A esto debe agregarse la gran deuda externa contraída, especialmente, en la época de las dictaduras militares.

Por último, un cuarto nivel de la crisis, es el desgobierno o como bien definiríamos en Ciencia Política “una crisis de gobernabilidad”, que deviene de la incapacidad de las clases sociales dominantes de ser conductora de un proceso de crecimiento y desarrollo económico equilibrado y en el que la justicia social sea el elemento fundamental de la distribución de la carga histórica y social. Esta crisis se profundiza

cuando a nivel del campesinado y los pueblos originarios, no se resuelven los problemas del acceso a la tierra, la administración del territorio o el enfoque de la “cuestión nacional”, no como una cuestión meramente racial o cultural, sino de coexistencia en la diversidad.

2.1.3. La historia de la opresión en los umbrales del siglo XXI.

La historia del país ha cambiado trascendentalmente en el último decenio. Principios que tiene como valores indisolubles los de libertad, igualdad, solidaridad y seguridad jurídica, requieren de ciertos ámbitos en que puedan desarrollarse de manera plena ; entre ellos un estado democrático de derecho, gobiernos promotores de oportunidades y equilibrios , un sistema jurídico y administrativo de protección y defensa de los derechos y una sociedad informada y consciente de sus derechos y en el nivel democrático el paso de en Estado excluyente a un Estado Incluyente.

Las reformas a la Constitución Política del Estado de 1994, han integrado al estado ya a la sociedad civil en la tarea de proteger, garantizar y promover el conocimiento de la diversidad de nuestro país, al reconocer en su Art. 1° que “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en Republica unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y solidaridad de todos los bolivianos” (sic). En esta etapa, tanto la creación legal del Tribunal Constitucional como del Defensor del Pueblo, significan un gran avance democrático en la consolidación del Estado de Derecho, requisito sine qua non para velar los derechos y garantías fundamentales. Bolivia ha entrado en un ciclo de modernización sistemática de sus instituciones y al reconocer a sus actores sociales como agentes territoriales ha refundado su posibilidad de sostenimiento histórico. Nace la segunda la república, como diría Javier Medina, si acaso enlazamos el tema

de los derechos de las grandes mayorías al retorno sistemático de manejo territorial del espacio y la participación ciudadana en la toma de decisiones a partir de la llamada democracia participativa.

El año 2004 luego de la crisis política e institucional de febrero y octubre de 2003, que concluyeron con la sucesión constitucional de Carlos Mesa, primero, y luego con la de Eduardo Rodríguez (2005), tuvimos otro avance constitucional de magnitud; la incorporación de formas democráticas de gobiernos semidirectas, como el referéndum, la iniciativa Legislativa y la Asamblea Constituyente, esta última trascendental para la representación de las mayorías marginadas y los pueblos oprimidos que ganaron el derecho de representarnos en la redacción de la nueva Constitución Política del Estado y la construcción del nuevo escenario social y político que se pactara en dicho evento inaugurado oficialmente el 6 de agosto de 2006.

Como colorario de lo anotado y tras casi una década de innovaciones jurídicas e institucionales, debe ser rol del Estado, la promoción de oportunidades a las mayorías oprimidas durante 500 años de sometimiento y garantizar el acceso al disfrute de los derechos económicos, de un medio ambiente sostenible y el respeto de las minorías, así como la integración y comunión de los poderes públicos (cualquiera sea su nivel) y la sociedad civil a través de mecanismos de dialogo antes que recurrir al uso de la fuerza como elemento de dominación.

2.2. El Surgimiento de “Nuevos Movimientos Sociales” (CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia - Comités Cívicos).

2.2.1. DEFINICION.

a) Movimientos Sociales. - Dalton y Kuechler tienen la siguiente definición “Que es un sector significativo de la población que desarrolla y define intereses incompatibles con el orden político social existente y que los prosigue por vías no institucionalizadas, invocando el uso de la fuerza física o de coerción”. Los nuevos movimientos sociales, es un reto al orden político en América Latina, donde también es corriente los nuevos populares (entre estas las organizaciones sociales campesinas) para diferenciar su base social que es más heterogénea. Como el crecimiento de nuevos sindicalismos urbanos, partidos de izquierda que pueden llegar a asumir una tendencia de extrema izquierda radical.

Masas sociales ¹⁰. “Gramsci”, consideraba que una vez que la masa adquiere la imagen de la realidad, identificando intereses y objetivos, se produce una suerte de homogenización de la voluntad colectiva, que partiendo de clases y grupos afines podrá trascender a la homogenización de la voluntad nacional. Para ello debe contar con un núcleo generador de esa conciencia y articulador de esa voluntad, de alguien que encarne esa voluntad concreta de la conciencia social, de los hábitos colectivos, de las costumbres, de la identidad colectiva.

¹⁰. BARRENECHEA Zambrana Ramiro, “Sociología”, Ed. La Primera SRL, tercera edición, La paz Bolivia ,2003. Pág. 181y 182.

El primer Congreso Indígena tuvo origen en 1945 al darse el reconocimiento por primera vez en su historia, de interlocutores válidos para el estado y la abolición del régimen del pongueaje (servicio gratuito y obligatorio de trabajo colono a favor del hacendado), el mitanaje y todo sistema esclavista. El 26 de junio de 1979 en el Congreso de Unidad convocado por la COB. Se constituye la CSUTCB, (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia)

Los Movimientos Indígenas en la actualidad están siendo actores de los cambios políticos e históricos que están viviendo nuestro país. Y a falta de intermediarios, entre sociedad civil y Estado, tarea mal desempeñada anteriormente por los partidos políticos con tendencia a convertirse en roscas fuertemente cerradas, ya sea por nepotismo u otros intereses, repartándose la administración del poder público olvidando y perdiendo su capacidad de mediación. La sociedad ha comenzado a construir otros mecanismos de mediación política, otros vínculos de canalización de sus expectativas y demandas, sindicatos, gremios, juntas de vecinos, asociaciones productivas, comités cívicos etc. que se han convertido en los mecanismos extra institucionales donde llevan sus expectativas y reivindicaciones sociales, esto ha generado un proceso de dualización Institucional. El Estado boliviano en la actualidad está atravesando un proceso de dualidad institucional , hoy en día desde el año 2000 no solo se hace política en el parlamento, se hace política en los sindicatos , en los comités cívicos, en los gremios, se hace política en las comunidades .Y estas otras estructuras institucionales tienen tanta fuerza como para modificar leyes, como en el año 2000 con la ley 2029 para abrogarla o pedir el debate sobre leyes, la ley de Aguas octubre de 2000, para modificar decretos estatales, el Decreto del cierre de mercado de la hoja de coca en Sacaba ,

demandar el Referéndum Autonómico en Santa Cruz . Los organismos que ganan protagonismo día a día como; la CSUTCB, en el occidente en contraste surgen desgastes, en algunos sectores sociales como la COB y su poca convocatoria sindical. Los campesinos tienen una influencia importante a lo que se refiere a la imagen de la COB, aun cuando continúan sobre representados en los órganos de conducción del movimiento obrero. Un indicio claro de los cambios que se operaron dentro del movimiento campesino y sindical, es, por ejemplo, el hecho de que Filemon Escobar, en el pasado un conocido dirigente del sindicato minero, y posteriormente un dirigente de la organización campesina en el Chapare.

La antinomia entre Estado y movimientos regionales género, luego de la revolución de 1952 y pese algunos proyectos de desarrollo regional, varios conflictos graves, en particular en el departamento oriental de Santa Cruz. El movimiento regional tuvo su base de organización en un “Comité Cívico” liderado por los representantes de las elites locales. A partir de la década de los sesenta estos movimientos de protesta regionales y Comités Cívicos surgieron también en otros departamentos. No obstante, no se logró formar una coalición entre los mismos y los sindicatos, debido a su diferente composición social y las discrepancias en los objetivos perseguidos por ambos grupos: Durante los regímenes autoritarios los Comités cívicos se fueron desarrollando como importantes sectores de representación social. Recién a partir de 1982, respaldaron también el orden democrático, aunque sus reclamos de desarrollo regional y descentralización, unidos a permanentes movilizaciones, contribuyeron lógicamente a agudizar la crisis política de aquellos años. Si bien estos Comités Cívicos se abrieron desde comienzos de la década de los ochenta a nuevos

estratos sociales, ampliando las posibilidades de participación interna, su base de legitimación interna, su base de legitimación siguió siendo muy estrecha, lo que no le impidió, sin embargo, cuestionar la legitimidad del orden existente en razón de incumplimiento de reclamos y continuar con sus movilizaciones aun después de producido el cambio de gobierno en 1985, ya que tampoco el nuevo gobierno quiso concretar de inmediato su promesa de descentralización. En la medida en que partir de la década del noventa el estado se apropió de los reclamos de los movimientos regionales, los partidos reforzaron su función de representantes de los intereses de la sociedad y al ir materializándose la descentralización administrativa y aun política los movimientos regionales y los Comités Cívicos efectivamente comenzaron a perder en importancia. Pero con la coyuntura actual los Comités Cívicos tienen y buscan más protagonismo en las nuevas políticas a implementarse. Como la autonomía¹¹.

2.3. EL BLOQUEO COMO PRESIÓN SOCIAL. El caso boliviano. Inicios

2.3.1. El Cerco de La Paz liderizada por Tupac Katari en 1781¹².

En 1781-Miles de indígenas rodearon la ciudad de La Paz con unos 8 mil originarios durante 190 días a la cabeza de Tupac Katari, no había agua ni alimentos hasta que los refuerzos españoles los vencieron, unas 20 mil personas murieron. Este levantamiento surgió por influencia de las grandes rebeliones de Tupac Amaru en Potosí. Los motivos eran un aumento de los tributos que debían pagar los indígenas y sobre todo el abuso de los corregidores, que les obligaban a comprar cosas innecesarias a precios altísimos

Se podría decir que el cerco de La Paz en 1781 fue lo más parecido a un bloqueo, pero en realidad a mediados de la década de los noventa emergen los primeros bloqueos, para posteriormente tener un auge ascendente hasta la actualidad y a lo largo de este último período existen dos grandes referentes importantes de esos comienzos, en el Chapare ubicado en el departamento de Cochabamba y en la zona del altiplano en La Paz.

Desde 1982, donde se reanuda el orden democrático, la CSUTCB ha incrementado su uso de las tácticas o métodos de acción directa para ejercer presión sobre el Estado exigiendo una serie de recursos escasos, mejores políticas y decisiones relativas al desarrollo rural. Se podría considerar como método presión social que antecede al bloqueo a las “sentadas e intervenciones” que consistía en realizar sentadas en algunas oficinas públicas, pero, a veces, las sentadas suelen ser una cara o etapa de toda una intervención que busca apoderarse de la institución en cuestión. En los departamentos de La Paz, a comienzos de la década de los ochenta, prácticamente todos y cada una de las agencias gubernamentales y la mayoría de sus programas relacionados al desarrollo rural han conocido sentadas o intervenciones directas.

¹¹. HOFMEISTER Wilhem, Transformación de los Sistemas Políticos en América latina, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG A. C. (CIEDLA). 1995 pág.100-1001

¹². La Razón, Editorial, lunes 20 de octubre del 2003. Pág. A6

2.3.2. El bloqueo de caminos por los sindicatos campesinos¹³.

Probablemente, la táctica de acción directa que ha logrado las más amplias participaciones y apoyo sindicales durante el periodo democrático es el bloqueo de caminos.

Los bloqueos de caminos ciertamente han incrementado su incidencia y su dispersión geográfica durante 1983 y 1984. En 1979, aunque no llegó a lograr varios de sus más importantes objetivos, evidentemente tuvo un profundo impacto psicológico entre las poblaciones rural y urbana, sentando un precedente que, probablemente, influyó en muchas de las acciones implementadas por los campesinos. Algunos bloqueos tienden a intentar concentrar a los miembros del sindicato en uno o muy pocos lugares estratégicos mientras que otros suponen pequeños grupos en lugares distintos. En todo caso, típicamente, los bloqueos de caminos suponen una participación masiva de los miembros sindicales en una determinada zona. En contraste con las otras tácticas de acción directa ya examinadas, los bloqueos tienden a lograr una más amplia participación, especialmente entre las mujeres campesinas y suponen una comprensión de los conflictos que va más allá del pequeño grupo de dirigentes, el que, en las otras tácticas, tienden a dominar los eventos. Los bloqueos de caminos son acciones de fuerza no violentas salvo excepciones donde existe enfrentamientos entre “bloqueadores” y “bloqueados” o “desbloqueadores” (Policía-Militares) versus

¹³. HEALY Kevin, “Sindicatos Campesinos y Desarrollo Rural”, Ed. Hisbol, La Paz Bolivia, 1989. Pág.31 al 43.

bloqueadores. Por ejemplo, en diciembre de 1984, tres Centrales de la zona de colonización en Santa Cruz impulsaron tres bloqueos de caminos en la carretera principal hacia la frontera con Brasil, con la participación de miles de campesinos – simultáneamente enviaron delegados a la ciudad de Montero para realizar una sentada en las oficinas regionales del Instituto Nacional de Colonización. Desafiando el bloqueo un conocido contrabandista de vehículos cargo, arma en mano, contra uno de los grupos y sus disparos mataron a varios campesinos participantes. Cuando se le acabaron las municiones, la respuesta fue una pedrea a muerte, espontánea y colectiva, de dicho individuo y su chofer. El bloqueo de caminos parece ser una táctica de última instancia cuando todos los otros esfuerzos de demanda y negociación por parte de los campesinos para solucionar sus problemas han sido agotados. Es también que, en muchos casos, varios de los bloqueos fueron necesarios para los sectores sociales que exigían soluciones a sus demandas uno, por ejemplo, para lograr un decreto gubernamental y un segundo (o por lo menos, la amenaza de uno) para que esa medida sea cumplida cuando el gobierno demostraba reticencias o descuido en implementarla o simplemente ignorar las demandas. En febrero de 1984, en la región Norte de Santa Cruz, campesinos realizaron bloqueos cerca de la ciudad de Montero. Para los campesinos de una de las principales áreas de asentamiento y colonización en Bolivia, el precio de su producto más importante, el arroz, era crucial para su vida y subsistencia. La federación del Norte de Santa Cruz y numerosas Centrales junto a la Asociación de los productores de arroz FENCA, movilizaron a los miembros de los sindicatos para emprender esta acción colectiva. Varios miles de campesinos concurrieron a los lugares de bloqueo. Situados en dos puntos estratégicos en el camino pavimentado que es el canal vital

para el tráfico comercial de esta región, una de las de crecimiento económico más acelerado en Bolivia. Los camiones propiedad de varias cooperativas campesinas involucradas también se utilizaron para bloquear el tráfico vehicular. Este bloqueo de caminos solo duro un día y medio. Para levantarlo, el ministerio de Industria y Comercio acordó formalmente, por medio de una resolución, un nuevo precio, el que debía ser administrado a través de la Empresa Nacional de Arroz ENA, agencia gubernamental dedicada a la comercialización de este producto. Pero, paso un mes sin que el Gobierno de muestras de oficializar estos acuerdos con el decreto correspondiente para así fijar los nuevos y mejores precios. Una vez más las organizaciones involucradas concertaron un nuevo bloqueo. En menos de 24 horas apareció el representante del Ministerio de Industria y Comercio con una resolución y un “reajuste” de fondos retroactivo relativo al precio acordado durante el primer bloqueo.

2.3.3. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la COB determinan bloqueos nacionales relámpagos, en 1996 y en abril de 1998¹⁴.

El 3 de abril de 1996, la Central Obrera Boliviana y el movimiento campesino instruyen el Primer Bloqueo Nacional relámpago de caminos y posterior bloqueo masivo en todo el País. En contra del anteproyecto de la ley INRA y otras demandas. A partir del primero de abril de 1998 se inicia el bloqueo nacional de caminos en los diferentes puntos del país, donde los principales reivindicaciones de lucha eran :semillas, medicamentos, alimentos, agua en los lugares donde azotaba el fenómeno natural “El Niño ; Aumento del 20% al 35% de la coparticipación tributaria de los

municipios en el área rural ; Modificación de la Ley INRA, Código de Minería , Ley Forestal y otras; Rechazo al plan quinquenal del gobierno sobre la coca . En la carretera interdepartamental Cochabamba-Santa Cruz, las federaciones de productores de coca acatan el paro indefinido con bloqueo de caminos desde el primero de abril. Sin embargo, los bloqueos fueron intervenidos por efectivos de UMOPAR, Policía Ecológica CIOS-2 y policías de Cochabamba en las inmediaciones de Shinahota y otros lugares.

Crecen los “BLOQUEOS” de caminos. A una semana siguen creciendo los bloqueos, abarcando gran parte del País, a pesar de la represión que ejerce el gobierno: entre las zonas del conflicto, esta todo el trópico de Cochabamba, Quillacollo, Arque, Aiquile, Puerto Grether y la ciudad de Cochabamba. En Potosí 3.000 campesinos cercaron la ciudad, bloqueando todas las trancas de ingreso y salida, teniendo que lamentar un muerto mientras se llevaron adelante bloqueos en Uyuni, Tupiza, Uncía y Yocalla: en Oruro en Cruce Kulta y Caracollo, en Chuquisaca, Camargo, Monteagudo, Tarabuco, y en Sucre; en La Paz, en Caranavi, Sorata, Achacachi. Estas medidas de presión siguieron en muchos lugares hasta que el ampliado de la COB del día 24 de abril de 1998 declara cuarto intermedio después de arreglos con los maestros y otros sectores Por ello se levantan todas las medidas de presión ¹⁵.

¹⁴. LOAYZA, CAERO Román, Ob, cit. Pág. 13.

¹⁵. LOAYZA, CAERO Román. Ob, cit. Pág. 39-42

2.4. CARACTERIZACION DE UN PERIODO EN LA SOCIEDAD BOLIVIANA: La Guerra del agua del 2000, los conflictos de febrero y octubre del 2003.

Los conflictos de abril y septiembre replantearon viejos problemas no resueltos desde la fundación de la Republica. Problemas de integración social que cuestionan la función primordial del Estado. Los problemas de la integración cultural falta de empleo corrupción, prebendalismo de los partidos políticos etc. El descontento expresado en los conflictos, ha cuestionado de algún modo los fundamentos del país. Y como resultado se originó nuevos actores y fuerzas con una lógica cultural, étnica y reivindicacionista distinta, en el contexto de movimientos sociales emergentes diversos atomizados, marcaron este momento de la confrontación estado-sociedad en medio de una violencia preocupante.

Los conflictos y bloqueos de **abril de 2000** fue donde estallo un grave conflicto en Cochabamba, a raíz del contrato de concesión de provisión de agua a la ciudad otorgado a la empresa Aguas del Tunari (un consorcio entre bolivianos y una empresa extranjera) y el alza de tarifas y los problemas de construcción del túnel del proyecto Misicuni, generaron un movimiento popular dirigido por un grupo cívico denominado Coordinadora del agua que exigió la rescisión del contrato. Paralelamente, la CSUTCB organizo bloqueos de caminos en varios puntos del país. El gobierno decreto el estado de sitio. La policía se amotino en La Paz pidiendo mejores salarios, lo que debilito seriamente al gobierno. La presencia militar para restablecer el orden, dejó como saldo varias muertes y más de medio centenar de heridos, Pero lo peor vendría en **septiembre** de 2000, cuando los campesinos en La

Paz y los productores de coca en el Chapare, protagonizaron violentos bloqueos de caminos que paralizaron durante tres semanas el eje troncal del país. Los cocaleros pedían que se detuviese la erradicación de la coca, objetivo que no lograron. En el altiplano surgió la figura de Felipe Quispe, secretario ejecutivo de la CSUTCB que obligó al gobierno a negociar un pliego muy duro que fue aceptado prácticamente en su totalidad. En estos días murió una veintena de personas y resultaron heridas más de un centenar. Fue el peor momento de todo el gobierno de Banzer.

Formas de protesta en la guerra del agua y su repercusión en los medios de comunicación.

El movimiento de la Coordinadora, si bien utilizó formas “clásicas” de protesta, particularmente el bloqueo de caminos y la huelga general, estas fueron reinventadas dentro otros elementos novedosos de protesta y acción directa, caracterizados por su espectacularidad, de gran impacto en los medios de comunicación, característica de los movimientos sociales en las nuevas condiciones en las que se despliega el capitalismo global. Entre las más importantes se pueden citar: la convocatoria a la “toma simbólica de Cochabamba”, “quema pública de facturas de agua” en la plaza de Armas, “graffitis” en las paredes de la ciudad, “mítines de protesta” los días martes en la Plaza de Armas, la “Consulta Popular”, el “cerco de la Prefectura” por la multitud o la “concentración festiva de Carnaval”. Al inicio del conflicto, la Coordinadora constituía un actor ignorado por el Estado, los medios de comunicación y el sistema político en general; pero estas acciones obligaron a los demás sectores a reconocer al movimiento, logrando que la Coordinadora tenga una gran presencia en los medios de comunicación, y mostrando un manejo diferente de los medios a los que están acostumbrados los movimientos sociales en Bolivia. Vivimos en una época

en la cual los medios de comunicación constituyen sujetos: “si no apareces en la televisión no existes”, parece ser el lema dominante; gracias a las acciones desarrolladas por la Coordinadora, el movimiento de Cochabamba se convirtió en un sujeto apetecido por los medios, permitiendo difundir las demandas regionales no solo en el ámbito nacional sino también en escala global. Los medios de comunicación se vieron sorprendidos y seducidos ante las acciones espectaculares realizadas por el movimiento, e informaban a la población constantemente sobre los hechos. Por otro lado, se observó una novedosa utilización de las nuevas tecnologías de información: fax y correo electrónico para enviar y recibir mensajes, celulares para comunicación entre los líderes del movimiento (urbano y rural) durante momentos de bloqueos y enfrentamientos con la policía, información en páginas Web para denunciar la situación, recuperación de información de la Web para argumentar en las negociaciones y contar con noticias actualizadas sobre la problemática y redes de solidaridad en la Web. En fin, seguramente la guerra del Agua de Cochabamba constituye la primera revuelta en la era del Internet, en Bolivia.

El 12 y 13 de febrero de 2003, el gobierno de Sánchez de Lozada trata de aplicar un impuesto y esto genera no solo un malestar en la población, e instituciones del país. El ambiente era tan complejo y se complicó cuando estudiantes de secundaria del colegio Ayacucho marcharon en la plaza murillo y apedrearon el Palacio de Gobierno, mismos que fueron reprimidos por la guardia presidencial (Regimiento Colorados) a raíz de esto, con los ánimos exaltados y la confusión del momento surge un enfrentamiento entre la Policía Nacional y las FF.AA al principio con gases lacrimógenos y después se desataría una suerte de conflicto armado entre estas dos

instituciones , que se encontraban resguardo la plaza murillo. Teniendo como saldo aproximadamente hubo, una treintena de muertos en los dos días conflicto, con estos antecedentes era previsible que una crisis más grande pudiera llegar a acontecer. En estas jornadas, las masas sociales quemaron entidades Estatales, sedes de partidos y también hubo repercusiones Oruro, Cochabamba y Santa Cruz pero, hubo grupos de personas que aprovechando la disturbios y la incertidumbre se dedicaron a saquear algunos comercios y entidades bancarias de La Paz y El Alto.

En octubre negro de 2003 , las medidas de presión empezaron a tomar importancia después de los enfrentamientos que se suscitaron Warisata , debido al operativo realizado por los militares al mando del Ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzain, con el motivo de “rescatar “ a un grupo de turistas que deseaban retornar desde la localidad de Sorata rumbo a la sociedad de La Paz , y que fueron sorprendidos por un masivo grupo de campesinos que les bloquearon la ruta, exigiendo la liberación del campesino Edwin Huambo, hecho que termino en un enfrentamiento entre campesinos y militares, que además dejo un saldo fatal de seis muertos. Posteriormente, fruto de la escasa importancia que presto al gobierno a estas demandas, se añadieron otras medidas de presión, de otros sectores, exigiendo el cumplimiento de una diversidad de demandas. A continuación, uno de los principales miembros del, moviendo al socialismo (MAS) emitió una convocatoria a nivel nacional para llevar a cabo una lucha conjunta de rechazo a la exportación de gas. Fue esa convocatoria la que, en otras palabras, se generalizo en el pedido de los sectores sociales, de modo tal que cada sector ya no exigía el cumplimiento a su demanda particular, sino que tenía como pedido principal la nacionalización. Día que pasaba sin solución, los conflictos se radicalizaban, las medidas de presión, como la

que adoptó la ciudad de El Alto, cuando se declara un paro indefinido convocado por la federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) fue respaldado y apoyado por las organizaciones sociales de esa ciudad. Debido al trágico saldo de pérdidas humanas que dejaban a su paso y los enfrentamientos que se incrementaban, hizo que las protestas se transformaran e intensificaran de manera radical. Las represiones violentas del gobierno de Sánchez de Lozada, fue cuando las organizaciones sociales exigieron la renuncia del presidente. Así el vicepresidente Carlos de Mesa, asumiría la Presidencia.

En ese periodo de incertidumbre hubo diversas medidas de presión, Una de las primeras formas de protesta que dio lugar a lo sucedido en octubre de 2003 fue el bloqueo de caminos que realizaron los campesinos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en la localidad de Warisata, convocada por el secretario general Felipe Quispe (mallku). y la Central Obrera Regional (COR) por su parte, bloqueo en las principales carreteras que comunican a La Paz con el interior del país. También los cocaleros de Yungas del departamento de La Paz, cortando el tráfico de vehículos al norte, lo mismo que los cocaleros del trópico Cochabambino que bloquean las rutas que viabilizan el tránsito interdepartamental entre Santa Cruz y Cochabamba e interprovincial de Cochabamba. Asimismo, las juntas vecinales de El Alto impiden el tránsito vehicular en la misma ciudad y en la sede de gobierno. El bloqueo de caminos es una medida que se cumple ocasionando una serie de destrozos como la caída de puentes, pasarelas, desmenuzamiento de calles, abrir zanjas en las carreteras.

El “paro de actividades” ¹⁶. Frente a los conflictos que acontecían, se presenta en los diferentes sectores como ser; el de los transportistas inter departamentales en La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz e interprovinciales. También el Magisterio, tanto en el área urbana como en el área rural en la ciudad de La Paz adopta medidas de presión, los trabajadores de Salud determinan un paro de 48 horas. De igual forma apoyan a la Central Obrera Boliviana (COB) y la (CSUTCB) como consecuencia hubo un desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Después de todas las medidas de presión que se registraron en “octubre negro” quedó claro que desde el año 2000 fuerzas viejas y nuevas, fuerzas sociales reclaman su derecho a la participación en el tema de decisiones y reclaman su derecho con mucho éxito de un tiempo para acá, lo estamos viendo, las grandes decisiones ya no quedan concentradas en las anteriores fuerzas que monopolizan las decisiones hay una pluralización o fragmentación de fuerzas que reclaman su derecho a tomar decisiones, los bloqueos, las movilizaciones son síntomas de esta modificación de la correlación de fuerzas sociales, hay nuevos grupos que se querellan contra el Estado para participar, para bien o para mal, en la toma de decisiones. Primer síntoma entonces de la crisis del Estado, la estructura que le daba estabilidad, la estructura de fuerzas que le daba estabilidad al Estado Boliviano en los últimos 18 años, ha comenzado a resquebrajarse por la emergencia de viejos o nuevos grupos sociales que reclaman su capacidad de decisión, a esos grupos se les llama movimientos sociales.

¹⁶. GARCIA LINERA, Álvaro, “Seminario Nacional, Asamblea Constituyente hacia un Nuevo Estado Boliviano” (Coord.) Jorge Kafka Zúñiga, 11 y 12 de marzo 2004. Pág.19, 20, y 21.

2.5. INFORME DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, al Honorable Congreso Nacional acerca de los conflictos y bloqueos en septiembre y octubre de 2000¹⁷.

La Defensoría del Pueblo realizó la facilitación del diálogo y seguimiento a acuerdos firmados entre campesinos, cocaleros y el gobierno, en los meses de septiembre y octubre de 2000, parcialmente como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos firmados en abril del mismo año, nuevos conflictos sociales afectaron a varias regiones del País, especialmente al altiplano de La Paz y el trópico Cochabambino con bloqueos de caminos y enfrentamientos entre fuerzas del orden e indígenas, campesinos, productores cocaleros.

Para poner fin a las movilizaciones, el Gobierno firmó dos acuerdos con los sectores en conflicto: uno de 50 puntos con la CSUTCB, suscrito en la ciudad de La Paz en fecha 7 de octubre del 2000 y firmado por los Ministros de la Presidencia, Justicia, vivienda, Informaciones y desarrollo Económico; y otro, de 19 puntos, con la Coordinadora de Federaciones del Trópico de Cochabamba, suscrito en Chimore en fecha 13 de octubre de 2000 y firmada por los ministros de Gobierno, comercio Exterior y Vivienda.

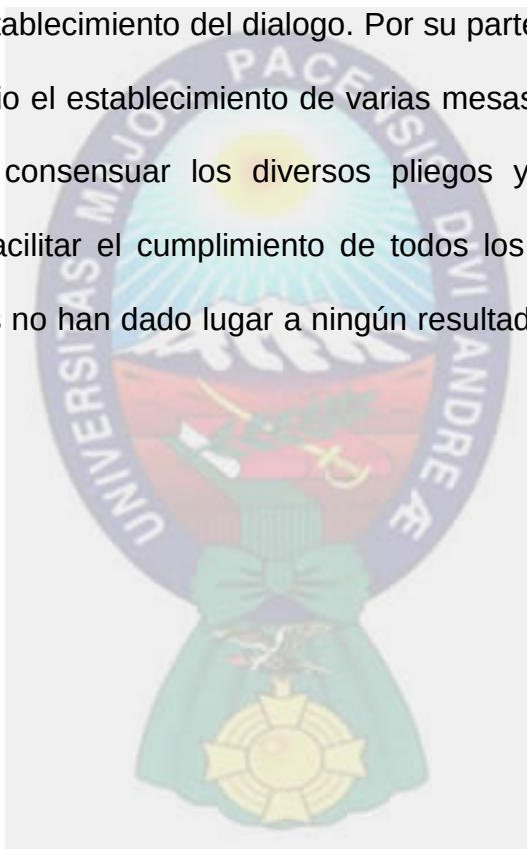
El Defensor del pueblo realizó varias acciones defensoriales en relación con este conflicto y sus posteriores consecuencias:

¹⁷. III Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Honorable Congreso Nacional, Publicación impreso en Prisa Ltda., 1 de abril 2000-31 de marzo de 2001. Pág. 103 ,104.

- ▶ Acciones presenciales y asistencia a las zonas de conflicto, movilizaciones, bloqueos y otras manifestaciones, buscando evitar actos de violencia, promover el dialogo, evitar enfrentamientos y proteger los derechos humanos.
- ▶ Pronunciamientos Defensoriales en pro de la pacificación y la resolución de conflictos sobre la base del dialogo y la concertación.
- ▶ Intermediación y facilitación de instancias de diálogo y concertación y gestiones de mediación, interconsultas y búsqueda de consensos entre las partes en conflicto.
- ▶ seguimiento y monitoreo del proceso de cumplimiento de los acuerdos a través de alertas tempranas y diagnósticos de coyuntura. Elaboración y difusión de dos matrices de seguimiento de todos los puntos convenidos en los convenios.
- ▶ Participación y mediación en reuniones promovidas por el Poder Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
- ▶ Requerimientos y solicitudes defensoriales a ministros y personeros oficiales para que atiendan las demandas de las organizaciones de base, den cumplimiento a los acuerdos convenidos, establezcan espacios de dialogo e informen sobre los avances en el cumplimiento de los convenios.
- ▶ Participación y seguimiento a las iniciativas de diálogo promovidas por el Parlamento Nacional, que se organizaron como consecuencia de la reedición de nuevas movilizaciones en el mes de abril del 2001, ante el incumplimiento y la desatención de las demandas planteadas y los convenios firmados.

Los convenios firmados aún se encuentran en proceso de cumplimiento, a pesar de haberse superado abundantemente los plazos acordados.

El seguimiento a los convenios, así como las gestiones e iniciativas adelantadas para el cumplimiento de los acuerdos, la pacificación y la resolución de los conflictos han contribuido al establecimiento de bases y condiciones para hacer efectiva la participación de las organizaciones de la sociedad civil y abrir canales para el logro de consensos y el restablecimiento del dialogo. Por su parte la Cámara de Diputados del Parlamento propicio el establecimiento de varias mesas de trabajo, con el objeto de tratar, atender y consensuar los diversos pliegos y puntos demandados al ejecutivo, así como facilitar el cumplimiento de todos los convenios firmados. Las gestiones adelantadas no han dado lugar a ningún resultado tangible y han quedado en statu quo.



CAPITULO TERCERO

LOS “BLOQUEOS” ENTRE LA LEGITIMIDAD Y LA ILEGALIDAD. LOS EFECTOS JURÍDICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS, CUANDO SE ATENTA EL DERECHO DE LIBRE TRANSITO

3.1. EL DERECHO DE LIBRE TRANSITO, un Derecho Fundamental y Absoluto.

Los derechos absolutos son llamados también derechos del hombre, derechos individuales, derechos fundamentales, derechos inherentes a la personalidad humana y también derechos humanos. Estos derechos son aplicables de igual forma para todos los que habitan en el territorio, ya sean nacionales o extranjeros, residentes o transeúntes, estos vienen a ser una especie de derecho común aplicable a todos por igual.

El objetivo de su declaración y reconociendo con carácter absoluto, es el de proporcionar a todos, con la posibilidad de su ejercicio una esfera de actividades dentro de la cual puedan desenvolver sus facultades y realizar los fines de la vida con seguridad, provecho y bienestar.

Los derechos del hombre figuran al día de hoy, expresamente reconocidos con diferencias poco fundamentales en todas las constituciones democráticas, solo habiendo divergencia en lo relativo a la inviolabilidad de la vida, debido a que en varios países existe la pena de muerte, negándole así el carácter absoluto a esta prerrogativa humana.

Los **bloqueos** atentan claramente a un derecho fundamental como es libre tránsito, entonces más allá de las reivindicaciones de los distintos sectores, los constantes bloqueos de calles, avenidas, carreteras. La cotidiana obstrucción de las vías públicas tiene un efecto desastroso para los que asisten a sus empleos y a las personas que realizan tramites de toda índole, los transportistas que movilizan a las usuarias, etc. ya que obstruyen el normal, desenvolvimiento de las actividades de los ciudadanos. Los que bloquean calles e impiden la libre circulación, como protesta contra el gobierno y sus políticos creen que dañan el régimen – aunque le puedan provocar mala imagen-, es la población la que sufre los mayores efectos de tales medidas. El enfado de los transeúntes es pues evidente contra toda forma de interrupción de libre tránsito¹⁸.

El conflicto una forma de inicio de la solución. El conflicto parecería ser la base de las soluciones: En general la expresión tan boliviana de “hasta las últimas consecuencias” marca la naturaleza del conflicto social en los sectores sociales. Este enfrentamiento es un resabio corporativo del Estado consolidado después del golpe de Estado del coronel Banzer en 1971 y que todavía no podemos superar definitivamente-, que se caracterizó por el dispendio, la violación de los derechos humanos y la arbitrariedad, por un lado y por la resistencia y la conspiración por el otro. El enfrentamiento del “Todo o nada” llevado adelante por las asociaciones gremiales, sindicales y

¹⁸. GIRONDA CABRERA, Eusebio, “Sociedad Estado y Globalización”, Editorial, Offset Druck & Co. La Paz- Bolivia, 1998. Pág. 484.

cívicas, máxima expresión de la sociedad civil contestataria, es una de las manifestaciones más extraordinariamente gráficas para comprender la lógica de esta dinámica social.

3.2. Los “Bloqueos”, efecto, no causa, entre la LEGITIMIDAD Y LA ILEGALIDAD.

Hace ya varios años que los bloqueos de calles, avenidas y carreteras son una constante, donde los sectores sociales utilizan esta forma de protesta para exigir sus diferentes demandas al Gobierno, pero los sectores directamente castigados por este método de lucha y a la vez mecanismo de presión social, no culpan de ella a los bloqueadores, sino al gobierno por no dar solución a las demandas de aquellos. Salvo algunos incidentes que se producen, donde los perjudicados por los bloqueos enfrentan a quienes los ocasionan.

El bloqueo es una forma de protesta como ya lo habíamos mencionado, sin embargo, los que llevan a cabo este método, tomando como referencia el departamento de La Paz, son la gran mayoría desocupados tanto urbanos como rurales que viven con la incertidumbre de cómo alimentar a la familia al día siguiente.

El bloqueo es pues un **efecto** de la falta de trabajo y no una causa, pero no por ello deja de ser una forma de lucha que va en contra de un derecho, el de libre tránsito, entonces, en síntesis, existe una legitimidad en el reclamo o demanda cualquiera fuere siempre y cuando se enmarque en nuestro ordenamiento jurídico vigente. Pero también concurre la ilegalidad al aplicar, el bloqueo como método de

reivindicación o presión social, por contraponerse un derecho fundamental. ***“libre tránsito”***.

Lo anterior sirve para demostrar que el desempleo y pobreza constituyen el mejor acicate para mantener en incertidumbre a un país cuyo aparato estatal es incapaz de satisfacer el mínimo de las necesidades de una gran masa de su población. No obstante ser esa la razón principal que explica lo que está sucediendo en estos días, ella pasa desapercibida pues tanto gobernantes como opinión pública se refieren a los efectos como si ellos fueran causas. De esta manera, la discusión se agota en culpar, con nombre y apellido a determinados políticos o dirigentes populares y a una supuesta tendencia “autodestructiva” de los bolivianos. Un ejemplo puede ilustrar lo que llevamos dicho. Entre los sectores que han promovido los últimos paros y bloqueos, no figuran los mineros. Ello se debe a que tanto trabajadores asalariados como cooperativistas de este sector, a diferencia de la mayoría de la población económicamente activa, tienen empleo estable. Los precios del estaño que van en incremento y la mejora en la cotización de otros minerales que produce el país como zinc, oro y plata proporcionan fuentes de empleo. Y por ello estos trabajadores no tienen interés en desestabilizar gobiernos ni participan continuamente en las medidas de presión que convocan por ejemplo la COB.

3.3. EFECTOS JURÍDICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS, cuando se atenta contra el Libre Tránsito.

a) Efectos Jurídicos y sociales:

Los hechos acontecidos en el 2005 en la Controversia que se suscitó entre el Poder Ejecutivo y Judicial respecto al bloqueo si era o no un delito, produjo efectos de índole jurídicos. Ya que al tener posiciones diferentes acerca de un solo tema, se sentó un mal precedente, de estos dos poderes del Estado (ya que si esas instituciones tienen punto de vista diferentes sobre el bloqueo en este tema específico imagínense para el resto de la población) eso llevo a la incertidumbre y nos mostró la fragilidad de nuestras Instituciones más representativas.

También produjo un intenso debate y análisis no solo por las instituciones ya mencionadas, de la misma forma por personalidades y población en general. Porque para unas el bloqueo va en contra de un derecho como el libre tránsito (incluso hubo una movilización en las principales capitales de nuestro país en marzo del 2005 en rechazo a los bloqueos- “convocadas por Mesa”). Y para otras es un método de reivindicación, es decir, una forma reclamar algo que se cree justo.

EVENTOS CONFLICTIVOS 2003-2005

Las ventas al exterior de productos alimenticios, minerales, metales férreos, productos químicos y prendas de vestir disminuyeron de manera coincidente con el incremento en el número de eventos conflictivos.

Durante el periodo comprendido entre agosto de 2003 y febrero de 2005 se registraron un total de 6.081 acciones de conflicto.

El mes con un mayor número de eventos fue mayo de 2004 (previo al referéndum del gas)

En tanto que el mes con más eventos críticos fue octubre de 2003 (guerra del gas) que termino con la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada

CUADRO N° 1

CUADRO N° 1: Elaborado por el autor de la tesis. Fuente: Periódico, El Diario, jueves 10 de marzo de 2005.

b) Efectos Económicos:

La interrupción del libre tránsito (bloqueo) en las carreteras de nuestro país originaron pérdidas económicas a varios sectores productivos y departamentos como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba como empresas, microempresarios, turismo etc.

\$us 1,4 millones de daños por día, 2003¹⁹.

Hasta febrero de 2003, nunca los empresarios privados habían tomado tan en serio las amenazas de bloqueo que surgen de sectores campesinos y cocaleros asentados en la red troncal, y que la experiencia de septiembre de 2000 fue una lección muy costosa que fuera de confirmar la inseguridad para sus operaciones, les ha enseñado a ser previsiones y creativos para evitar nuevas pérdidas económicas.

Como la empresa Avícola Sofía, una de las empresas más importantes en la provisión de pollos a los mercados de La Paz, Cochabamba; Sucre y Potosí, que mensualmente reciben más de 350.000 pollos. Perspectiva a la situación social y el fantasma del año 2000 encima; Avícola Sofía se anticipó a los problemas que se iniciaron por el 11 de enero de 2003, apretó el ritmo de trabajo matando todos los pollos que alcanzaban el peso promedio, para enviar un 50 % más de su producto a los mercados más distantes. La previsión fue certera pues a diez días de bloqueadas las carreteras, Sofía no registro pérdidas significativas. Algo que no sucedió hace poco más de un año y cuatro meses, cuando los bloqueos que aislaron a Santa Cruz por casi un mes dejaron varados a camiones y frigoríficos, y ocasionaron pérdidas

¹⁹. Fuente: Nueva Economía, enero 27 a febrero 2 de 2003, La Paz, Bolivia.

millonarias por la descomposición del pollo. Aunque Sofía intenta minimizar sus pérdidas no está al margen del grupo de afectados del sector avícola (productores de pollos y huevos) que según la Cámara Agropecuaria del Oriente pierde \$us 600.000 por día. La cifra es considerable alta si se compara con los sectores de hortifruticultores, ganaderos y sojeros cuyas pérdidas oscilan entre \$us 50.000 y 400.000. De hecho, el registro global alcanza a 1,4 millones de dólares por día y en solo 10 días el daño económico acumulado supera los \$us 15 millones.

PERDIDAS DIARIAS SECTOR AGROPECUARIO, FEBRERO 2003	
Sectores	\$us
Soya y subproductos	200.000
Avicultores	600.000
Porcinocultores	50.000
Fegasacruz	110.000
Hortalizas y frutas	400.000
Azúcar	70.000
CUADRO N° 2	

CUADRO N° 2: Fuente Cámara Agropecuaria del Oriente.

PERDIDAS ECONOMICAS A CONSECUENCIA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 2004- 2005 (por día de bloqueo).	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
La manufactura pierde	3, millones de dólares.
El comercio pierde	1,5 millones de dólares.
Las exportaciones que en enero de 2004 sumaron 165 millones de dólares. En enero del año 2005 cayeron a 148 millones de dólares	
CUADRO N° 3	

PERDIDAS ECONOMICAS A CONSECUENCIA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 2005 (por día de bloqueo).	
DEPARTAMENTOS	
Santa Cruz	4.4 millones de dólares.
La Paz	3.4 millones de dólares.
Cochabamba	2.8 millones de dólares
CUADRO N° 4	

CUADRO No 3, 4: Elaborado por el autor de la tesis. Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. Periódico, El Diario, jueves 10 de marzo de 2005.

Bolivia pierde \$us 13.8 millones por día de bloqueo y conflictos 2005²⁰.

Se deja de recaudar \$us 2.8 millones, lo cual afecta al pago de salarios el país pierde 13.8 millones de dólares por día de bloqueos de carretas y por los conflictos sociales en la producción de bienes y servicios, siendo los departamentos del eje troncal los más perjudicados al igual que las actividades ligadas a la manufactura, transporte y almacenamiento. Las perdidas también afectaran a los ingresos fiscales porque se deja de recaudar 2.8 millones de dólares colocando al TGN (Tesoro General de la Nación) en una difícil situación para pagar salarios del sector público.

Los conflictos sociales de los últimos años tuvieron efecto directo e indirecto sobre la actividad económica departamental y nacional debido a la interrupción de libre tránsito por las carreteras y vías camineras obstaculizaron el tráfico de productos agropecuarios provocaron el desabastecimiento de artículos de primera necesidad en los mercados urbanos, presionar al alza de precios y perjudicaron las exportaciones los bloqueos de las carreteras, hacen que el departamento de Santa Cruz pierda 4.4 millones de dólares diarios, La Paz 3.4 millones de dólares y Cochabamba 2,8 millones de dólares, regiones que se encuentran entre las más castigadas.

²⁰. Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico, marzo de 2005.

Empresas Cerradas: ²¹.

Durante los últimos 3 años, el clima de inestabilidad y convulsión social reinante en la ciudad de El Alto incrementó la incertidumbre asociada a las decisiones de inversión. Se estima que, en 2003, más de 60 empresas industriales generadoras de empleo cerraron sus instalaciones y alrededor de 70 empresas podrían seguir ese camino, en caso de prevalecer la incertidumbre y el clima de inseguridad jurídica.

Adicionalmente información de la Superintendencia de Empresas da cuenta que en los dos últimos años alrededor de 130 empresas en El Alto sufrieron “diferentes grados de afectación de la violencia política”. En la actualidad esas empresas solicitaron participar del programa de reestructuración voluntaria de empresas para mejorar sus niveles de producción, caso contrario, pueden cerrar definitivamente, ocasionando más desempleo. Asimismo, el riesgo País evaluado por calificadores internacionales, tiende a aumentar con el desincentivo a nuevas inversiones que podrían generar nuevas fuentes de empleo. Por eso es recomendable que las fuerzas políticas y sociales arriben a un pacto de gobernabilidad, que incluyan los siguientes aspectos a nivel político, autonomías y Asamblea Constituyente.

El Alto. Los microempresarios de esta urbe piden a los dirigentes cambiar de estrategias²².

En marzo de 2005 los microempresarios de la ciudad de el alto piden a los dirigentes de la Federación de Juntas de Vecinales de El Alto a través de una carta enviada al máximo ejecutivo; Abel Mamani, (actualmente Ministro de Agua) la Federación de

²¹. Fuente: Periódico, El Diario, jueves 10 de marzo de 2005.

microempresarios y pequeños empresarios de esa ciudad alertan que los bloqueos de caminos están causando el cierre de fuentes de trabajo. El presidente de la Entidad Emilio Fernández, (actualmente constituyente) quien firma la misiva, sostiene que la medida podría provocar el cierre de una empresa que da trabajo a 1.200 personas, una de las mayores de esa ciudad, cuyo efecto sería negativo para toda la población, ya que el sector de microempresa genera alrededor de 17.000 empleos, los que están al borde del colapso, dado que las ventas diarias y, en muchos casos la entrega de productos en la frontera obligar a los productores a perder mercados en los países vecinos. Una mayoría tiene obligaciones de crédito a corto plazo. Fernández también solicitó al gobierno y a la Superintendencia del área que intervengan a favor de ellos ante las entidades bancarias y propietarios de locales de comercio por que los bloqueos no les permiten desarrollarse con normalidad. Aclarando que su sector no está en contra de las demandas sociales, pero le pidió al ejecutivo de los vecinos buscar otras estrategias de lucha y evitar que los otros sectores se vean perjudicados con el bloqueo.

²². Fuente: Periódico, La Razón, 15 de marzo de 2005.

**PERJUICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
A CONSECUENCIA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES
(bloqueo)
2006**

FECHA

11 de septiembre

SECTOR SOCIAL

Campesinos y pobladores de la
Localidad de Copacabana

DEMANDA

Administración de una Hospedería
del Santuario

**Tras 12 días de bloqueo que fue iniciado por los campesinos
y seguido por los pobladores los efectos son los siguientes:**

Sin turistas, la perdida es de 1 millón de dólares

CUADRO N° 5.

CUADRO N° 5: Elaborado por el autor de la tesis. Fuente: Periódico, La Razón, lunes 11 de septiembre de 2006.

Entonces de no acabar con la incertidumbre y los conflictos sociales especialmente el bloqueo sin duda esto agravaría la crisis estatal tan compleja que sufre nuestro país, y esto desembocaría a varias posibilidades para transformar la estructura del estado, **desde un levantamiento como octubre del 2003 o un golpe de estado, pero el camino más viable es el de la Asamblea Constituyente** a realizarse este año en la capital de la Republica. La Asamblea Constituyente es una apuesta a enfrentar la crisis de Estado, sus problemas, es una opción en la que se buscaría reconstruir un pacto entre gobernantes y gobernados, oriente y occidente, sur y norte indios y mestizos, empresarios y trabajadores en torno a una nueva normatividad que sea una opción que pueda ahuyentar toda forma de división, golpe de Estado o de insurrección popular, mediante un acuerdo de una nueva Institucionalidad y de nuevas reglas, es una posibilidad, no necesariamente a ser cumplida. Todo va depender en la capacidad representativa y deliberativa de esa Asamblea Constituyente, tomando en cuenta los tiempos políticos ya que debe de existir la amplitud o la diversidad de lógicas políticas en la toma de decisiones y la capacidad de encontrar una síntesis y articulación entre los factores de poder regionales económicos, regionales políticos, que hoy en día se están distanciando y que están generando más problemas y más conflictos en el país porque la gente no aguantaría incertidumbres permanentes ya.

3.4. El Antagonismo entre dos Poderes del Estado, Judicial-Ejecutivo respecto a las formas de protesta social (el bloqueo, marzo de 2005.

Entre el 9 y 15 de marzo del 2005 ocurrieron dos sucesos jurídicos que muestran una vez más, el debilitamiento de las instituciones del Estado, ya que dos poderes del Estado tienen una controversia, respecto a una forma de lucha que optan los movimientos sociales como es el bloqueo es decir la interrupción del libre tránsito y a raíz de esto surge una polémica “el bloqueo es un delito o un derecho”.

El Gobierno con una “**Resolución Administrativa del Ministerio de la Presidencia –Viceministerio de Justicia No. 8**, de fecha, 9 de marzo de 2005, en su Artículo Único. Solicita al Fiscal General de la Nación Dr. Pedro Gareca Perales la emisión de instrucciones generales a todo los Fiscales de Distrito del país, la promoción de acciones de amparo y/o penales, en los casos que corresponda, contra las personas que participen de bloqueos en las vías de transito público ya que violan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado”.

Como respuesta a solo seis días de dicha Resolución Administrativa. El Ministerio Publico emite una **Resolución Extraordinaria No. 001/05 del Consejo Nacional del Ministerio Público**, de fecha, 15 de marzo de 2005. con base en los siguientes argumentos:

1. Las protestas sociales, exteriorizadas en marchas, huelgas, paros y bloqueos, por si mismas no constituyen acto delictivo alguno. La propia Constitución Política del Estado en su Art.159-II), establece el derecho a la huelga como una facultad legal a

los trabajadores. Asimismo, el Inc. h) del Art. 7° de la citada norma supra legal. Otorga a toda persona el derecho a formular peticiones individual y colectivamente.

Por Tanto: El Consejo Nacional del Ministerio público, RECHAZA la Resolución administrativa N°.008 de marzo de 2005 disponiendo que la presente Determinación sea puesta en conocimiento del Viceministerio de Justicia.

Tomando en cuenta las dos resoluciones se puede llegar a la siguiente conclusión: primero que el gobierno le pide al ministerio publico Dr. Pedro Gareca Perales la emisión de instrucciones generales a todo los Fiscales de Distrito del país, la promoción de acciones de amparo y/o penales, en los casos que corresponda, contra las personas que participen de bloqueos en las vías de transito público ya que violan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, el Ministerio Publico solo se limita a señalar que el derecho de huelga y el derecho a la petición individual y colectivamente no son delitos y son derechos consagrados en nuestra Constitución Política del Estado. Teniendo razón en esos dos casos anteriores, pero no se pronuncian respecto al bloqueo. Entonces el argumentó del Ministerio Publico es ambiguo, exponiendo así la debilidad de nuestras instituciones llamadas a proteger al estado de derecho, y continuando la polémica hasta la actualidad y no solo en las Instituciones del estado sino también en la población en general por eso se hace necesario acabar con este problema.

CAPITULO CUARTO

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN NUESTRO

ORDENAMIENTO JURÍDICO

4.1. Definición de los derechos humanos (o derechos fundamentales).

Los derechos humanos (o derechos fundamentales) son, según la teoría jurídica del naturalismo, derechos inalienables y pertenecientes a todos los seres humanos. Dicha teoría afirma que estos derechos son necesarios para asegurar la libertad y el mantenimiento de una calidad de vida digna, y están garantizados a todas las personas en todo momento y lugar.

4.1.1. FUNDAMENTO.

La Fundamentación de los Derechos Humanos está dada por el solo hecho de la Naturaleza Humana y la esencia de éste. La Naturaleza Humana le permite al hombre entender la titularidad de estos derechos que son Inviolables e Irrenunciables y a partir de allí deducimos que no pertenecen a la Persona estatal o estado sino a la propia persona como humano natural.

4.2. Derechos Fundamentales vigentes en nuestra Constitución Política del Estado y las Leyes.

En el Art. 7 de nuestra Constitución Política del Estado establece: “los derechos fundamentales” y entre esos derechos se encuentran:

- El derecho a emitir libremente las ideas y opiniones por cualquier medio de difusión. O a reunirse y asociarse para fines lícitos. Formular petición individual y colectivamente. Es decir, derechos referidos a la protesta.

- El derecho a ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. que es un derecho fundamental que no solo está consagrado en nuestra Constitución, sino también en instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde participa y se adhiere Bolivia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos y los otros”: Esta no es precisamente una definición de los derechos humanos, no obstante, denota las principales características de estos. La invocación para una convivencia pacífica, resulta fundamental, porque solo a través de una actitud tolerante pueden respetarse los derechos de las personas.

Los derechos humanos se identifican con los derechos fundamentales que le asisten a las personas. Estos no son una concesión gratuita del Estado, sino que constituyen una condición inmanente, es decir inherente de la persona humana.

Genéricamente los derechos humanos han sido clasificados por los especialistas en tres categorías o generaciones.

1) Los derechos humanos de la primera generación, que tienen como finalidad proteger los derechos civiles y las libertades públicas. En este grupo se incluyen los derechos a la integridad física, seguridad y moral de la persona. Están

también los derechos políticos. Estos derechos esenciales forman parte de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano (Francia 1789)

2) Los Derechos Humanos de la segunda generación, permiten a la persona situarse en igualdad de condiciones frente al Estado, con la finalidad de reclamar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos se encuentran el derecho a la propiedad, el acceso a los bienes materiales, los derechos familiares, la salud, la educación, la cultura y los derechos laborales. Estos derechos surgen después de la Segunda Guerra Mundial.

3) Los derechos humanos de la tercera generación, son conocidos como los derechos colectivos de la humanidad o derechos de las nuevas generaciones. El profesor Héctor Fix Zamudio los define como “derechos subjetivos o intereses legítimos que pertenecen a personas indeterminadas y a diversos grupos sociales”. Se refieren al medio ambiente, al consumo, al patrimonio de la humanidad, entre otros.

Los derechos de la primera generación, se encuentran prescritos en la Constitución Política del Estado (Art. 7°), hacen referencia a las garantías fundamentales de las personas. Los derechos de la segunda generación, aunque con menos rigurosidad. También están en la constitución.

Bolivia, últimamente soporta una ola de convulsiones que surgen de diferentes sectores, y va detrimento de la democracia y de los derechos inalienables de las personas, dejar varados a personas ajenas al conflicto en los caminos, impedir el trabajo de los transportistas y otros ciudadanos, atentar contra la propiedad privada, al destruir vehículos, vidrios de los mismos es atentar contra los derechos fundamentales, la Constitución Política del Estado, establece que todas las personas

tienen derecho a transitar libremente, a recibir educación, a alimentar, a trabajar, a la propiedad privada, etc. Estos desmanes atentan contra La Constitución Política del Estado y contra el sistema político establecido. En un Estado democrático un grupo de personas no puede arrogarse la representación del pueblo para intranquilizar y perjudicar a la ciudadanía.

El bloqueo de caminos y otras medidas que imposibilitan el normal funcionamiento de las actividades particulares y públicas, como el cierre de vías urbanas, son negativos para la economía del país. Estas acciones perjudican a un sin número de ciudadanos, empresarios, transportistas, agricultores, exportadores, industriales, quienes han denunciado ingentes pérdidas como consecuencia de estos abusos especialmente perniciosos en el trópico cochabambino. Estas actitudes violan los derechos, las garantías contempladas en la Constitución y otras leyes que protegen a los bolivianos sin distinción de credo, idioma etc.²³.

La propia Carta Fundamental, en su Art. 2° determina que la soberanía reside en el pueblo y es inalienable e imprescriptible. Si bien la Constitución reconoce el derecho de elaborar peticiones, sería de esperar que se agoten todas las instancias de dialogo antes de asumir medidas de hecho. La misma Huelga es un procedimiento legal aceptado en todos los países civilizados y por supuesto en Bolivia.

²³. MONTAÑO PARDO, Edgar, “Globalización Jurídica” Una década de opinión, Editorial, Druck industria gráfica, La Paz-Bolivia, 2002. Pág.89.

La represión, excesiva y la restricción de derechos fundamentales (de locomoción, reunión y opinión, entre otros), no solo intranquilizan a la población en general, sino que perjudican el desarrollo normal de sus actividades económicas y sociales y por supuesto transmiten un mensaje negativo al mundo sobre el país y respecto a su gobierno ²⁴.

4.2.1. EL DERECHO A LIBRE TRANSITO.

En el artículo séptimo de nuestra Constitución hace referencia a los derechos fundamentales y entre estos se encuentra el derecho de libre tránsito o locomoción, es decir, a ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Nuestro Código Penal Boliviano sanciona, toda forma contraposición al derecho de libre locomoción como en el artículo 133. (Terrorismo). Que dice el que formare parte, actuare al servicio o colaborar con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la **libertad de locomoción** lo la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieren tales delitos. Y el artículo 213. (Atentado contra la seguridad de los transportes). Que dice el que por cualquier modo

²⁴. DERMIZAKY PEREDO, Pablo, “Constitución, Democracia Y Derechos Humanos”, Editorial Judicial, departamento de la gaceta Judicial del Consejo de la Judicatura, Sucre-Bolivia, octubre 1999. Pág.59.

impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o regularidad de los transportes públicos, por tierra, aire o agua, será sancionado con reclusión de uno a cuatro años. Si se aplicara, estas sanciones, a los que bloquean. Sin duda alguna las penitenciarías estarían hacinadas de personas. Por eso son poco probable que se apliquen o cumplan en el primer caso se sanciona de quince a veinte años de presidio y en el segundo de uno a cuatro años de reclusión. Algo muy difícil que se lleve a cabo como ya habíamos mencionado, Este método de presión social como es el bloqueo, no olvidemos también que confronto a dos Poderes del Estado, el Ejecutivo (Viceministerio de Justicia) y Judicial (Ministerio Publico). Ya que para el Poder Ejecutivo el bloqueo era un delito, pero para el Ministerio Publico no. Entonces es difícil pensar en aplicar estas sanciones. Si para algunas Instituciones del país tienen distinto criterio sobre el bloqueo.

La libertad de locomoción, solamente puede ser limitada, lógicamente cuando está sometida a un previo procedimiento legal para que sufra restricciones .Así, las leyes establecen los casos en que una persona puede negarse el derecho de libre tránsito es decir ser detenida , sea por la comisión de crímenes, delitos o infracciones, en virtud de una sentencia judicial , por orden escrita de autoridad competente o bajo el estado de guerra o sitio , periodos durante los cuales el derecho de libre locomoción es considerablemente restringido. En nuestra legislación establece generalmente salvo acuerdos con otros países, obtener pasaportes para los nacionales que desean viajar al exterior; lo mismo los extranjeros tienen que ingresar al territorio nacional provistos de sus pasaportes y documentos de identidad en orden. Son diversos los requisitos que es preciso cumplir para el ingreso y salida del territorio patrio. No pueden entrar en los extranjeros afectados de enfermedades, infecto-contagiosas,

los dementes, enajenados mentales, alcohólicos crónicos etc. que sean una carga pública. Tampoco pueden abandonar el territorio de la Republica los nacionales o extranjeros imputados, condenados a pena corporal, arraigados judicialmente y los que tengan responsabilidades fiscales pendientes ²⁵.

4.2.2. DERECHO A EMITIR LIBREMENTE SUS IDEAS Y OPINIONES POR CUALQUIER MEDIO DE DIFUSIÓN.

La facultad mental y creadora del hombre se manifiesta a través del pensamiento. Este se exterioriza por medio de la palabra oral y escrita, formando así la opinión que, en su sentido más amplio, significa la capacidad de los individuos para expresar privada o públicamente su pensamiento, sus ideas y sus creencias.

El derecho que tiene toda persona para exponer opiniones o ideas, por cualquier medio de difusión- entre los cuales el principal para la palabra escrita es la prensa. Para poner de relieve la trascendencia de esta libertad, basta con hacer referencia al presidente F. D. Roosevelt, en graves momentos de conflagración mundial, al efectuar un planteamiento doctrinal nuevo, reafirmo ciertos principios esenciales de convivencia humana, entre los cuales, en el enunciado de sus cuatro libertades, se refirió en primer término a la libertad de expresión.

■ ²⁵. CIRO TRIGO, Félix, “Derecho Constitucional Boliviano”, Edit., Atenea S.R.L, Segunda Edición, La Paz-Bolivia, 2003. Pág.367.

En el derecho de expresión hay dos aspectos a considerar; uno concerniente a la libertad para la emisión de la palabra oral ; esto se manifiesta a través de expresiones verbales, de discursos, la radiodifusión, sometida a regulaciones internacionales y normas positivas reglamentarias específicas en cada país. El otro aspecto comprende lo que se refiere concretamente a la prensa y a todas sus manifestaciones. Entre los medios de para expresar la palabra escrita, se tiene; a) los boletines, b) los volantes, que son hojas de papel sueltas o dobladas, en las que se escriben comunicaciones o avisos; los carteles que son los anuncios que se pegan en sitios públicos; los periódicos, ya sean diarios o revistas que se publican periódicamente. El medio de difusión más poderoso, mas importante y más corriente es, pues, la prensa diaria, llamada “cuarto poder del Estado”, con lo que se sintetiza la importancia que tiene en la sociedad actual.

Para enunciar únicamente la importancia de la prensa y la magnitud de las funciones que cumple, señalamos los fundamentos políticos y sociales de este derecho, conforme a la clasificación por Mayer²⁶:

Fundamentos Políticos: a) expresión de la voluntad popular; b) contralor del gobierno; c) protección de los derechos individuales; d) colaboración con el gobierno.

Fundamentos sociales: a) formación de la opinión pública; b) medio de información; c) instrumento de cultura; d) instrumento de ordenación jurídica.

4.2.3. EL DERECHO A REUNIRSE Y ASOCIARSE PARA FINES LÍCITOS.

Se suele denominar derechos políticos a la libertad de reunión, de asociación y de petición, por cuanto su ejercicio, no obstante que puede dirigirse a múltiples fines

principalmente se propone influir en el funcionamiento gubernamental. La libertad de opinión se ejerce fundamentalmente por dos medios; la reunión y la asociación. Entre ambas existe una diferencia de grado, pues la primera se refiere a que las personas se juntan circunstancial y momentáneamente en un determinado lugar para expresar sus ideas, hacer peticiones o analizar ciertos asuntos, mientras que la segunda es una reunión estable, de carácter permanente, que crea un vínculo entre asociados. El derecho a reunión, considerado asimismo como el ejercicio colectivo de la libertad de locomoción, tiene íntimo contacto con la libertad de manifestación **“reunión y manifestación”**- dice Pérez Serrano- son dos facetas de un mismo fenómeno. La diferencia estriba en que la reunión es estática, y la manifestación dinámica; en que la primera supone discursos y acuerdos consiguientes, y la segunda implica adhesión previa al ideario o finalidad que congrega. El derecho de manifestación tiene especial significado en los países anglosajones, donde el sistema de los mítines es frecuentemente empleado. Es innegable que la reunión tiene que efectuarse con fines pacíficos, sin armas y sin el propósito de alterar el orden público. Cualquier contravención a estas reglas acarrea sanciones respectivas establecidas en las leyes. La asociación, que congrega a las personas con finalidades de diversa índole ya sean estas; económicas, culturales, sociales o de otro orden, tiene por objeto el desarrollo en

²⁶. Jorge M. Mayer, El Derecho Público de Prensa, Buenos Aires, imprenta de la Universidad, 1994, capítulo II, Pág. 37 y sgts.

común de los esfuerzos individuales. En nuestros días el derecho de asociación es fundamental y tiene especial relación con la libertad de trabajo y la organización sindical. En el pasado, sobre todo inmediatamente después de la Revolución Francesa, se llegó hasta anular este derecho, pues primo un excesivo concepto individualista, que tuvo máxima expresión en la conocida ley Chapelier, de 14 de junio de 1791.

La constitución boliviana garantiza el derecho de “reunirse y asociarse para fines lícitos. Tal como está redactado el precepto constitucional, se entiende que no hace falta requisito alguno para que la reunión pueda válidamente celebrarse. a este respecto, otras legislaciones establecen el permiso previo o el previo aviso a la autoridad para celebrar reuniones. Entre nosotros, de acuerdo a la tradición y lo que determina la Constitución, el único requisito para que la reunión no sea ilícita radica que se realice pacíficamente²⁷.

Las marchas, desde siempre tienen una consigna, un objetivo, una bandera; entrañan una posición política, ideológica contra un determinado régimen político; expresan, su disconformidad. Las marchas canalizan las emociones; en ellas se ejerce el derecho a la libertad de expresión. Una de las peculiaridades de las marchas es su carácter público. No tendría ningún sentido una marcha aislada; la marcha para que sea un éxito debe ser oída y vista por una gran mayoría de personas.

La Marcha es una forma de expresión que utiliza como medio sobre todo los gritos de protesta bajo la égida de algún dirigente que busca figurar en la protesta en nuestro país y sobre todo para los paceños, ya es algo cotidiano. Es parte de las

características de nuestras calles: “las marchas nuestras de todos los días” por el hecho mismo de ser sede de gobierno y estar viviendo una coyuntura crítica de las más fuertes de nuestra historia: por tanto, no nos producían mayor sensibilización debido a que era algo de la cotidianidad ²⁸.

4.2.4. EL DERECHO FORMULAR PETICIONES INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE ²⁹.

Es otra manifestación de la libertad de opinar y consiste en la facultad que se reconoce a las personas para solicitar a las autoridades la concesión de un beneficio, una gracia o realizar sugerencias relacionadas con la administración y manejo de la cosa pública. Es el más inofensivo de los derechos, pues puede concretarse a una súplica o una queja; pero en realidad, tiene efectos importantes, ya que es una manera de poner al individuo en contacto con los poderes públicos y le permite participar indirectamente en el ejercicio de la autoridad cuando los ciudadanos tienen cabal conciencia de sus derechos. La petición logra grande eficacia en colectividades como la inglesa o la Suiza, donde ejerce positiva influencia o llega a magnificarse para constituir una institución similar especial, concretada en la iniciativa popular, de tan vastos alcances en los regímenes semidirectos.

²⁷. CIRO TRIGO, Félix, “Derecho Constitucional Boliviano”, Ob, cit. Pág. 176 y 177.

²⁸. OCTUBRE NEGRO, “Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Carrera de Derecho, Técnicas de Investigación II”, Impreso en Kayzen, La Paz-Bolivia 2003. Pág. 111.

Nuestra Constitución especifica la facultad “de hacer peticiones individual y colectivamente”, con lo queda establecido que de este derecho pueden hacer uso tanto los individuos como las personas morales o jurídicas. En cambio, los elementos militares están impedidos de hacer uso de este derecho, pues al disponer de la fuerza que la Nación les confió, de ella están obligados a hacer un uso legítimo y no para respaldar pedidos que beneficien exclusivamente a una clase u obtener resoluciones reñidas con el interés general. Además, el ejército debe observar las normas de estricta disciplina y jerarquía, planteando sus necesidades por orden regular y sin incurrir en exigencias que tengan los caracteres de un pronunciamiento o de una sedición.

El ejercicio del derecho de petición, en general esta limitado en cuanto a que solo debe realizarse sin contraponerse al ordenamiento jurídico vigente y por las vías legales, es decir por conducto regular, ante las autoridades competentes.

4.2.5. EL DERECHO A LA HUELGA, UNA FORMA LEGAL DE REIVINDICACION SOCIAL.

El derecho de huelga es la garantía de un estado democrático ya que en los países totalitarios dicho derecho no existe. En la China el derecho de huelga se lo considera un lujo de los Países ricos, que los países pobres no pueden permitirse. Por nuestra

²⁹. CIRO TRIGO, Félix, “Derecho Constitucional Boliviano”, Ob, cit. Pág.177 y 178

parte nos pronunciamos a favor del derecho de huelga, pero solo en casos de verdadera intransigencia y después de haber agotado todas las posibilidades conciliatorias, casi podríamos afirmar que la “huelga es un mal necesario”.

La huelga no es un derecho sindical, pues de ser así los trabajadores que no a un sindicato, no podrían ejercitar el derecho de huelga ya que no se puede obligar a ningún trabajador a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él³⁰.

Nuestra Constitución Política del Estado en el titulo segundo articulo 159 garantiza y establece ,el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de los trabajadores de suspender laborales para la defensa de sus derechos, previo cumplimiento de las formalidades legales, se refiere a la Ley general del Trabajo que en su título X de los conflictos, y su capítulo II de la Huelga y el “Lock-out”, artículo 114 establece que fracasadas las gestiones de conciliación y arbitraje, los trabajadores podrán declarar la huelga y los patronos el Lock-out siempre que concurren las siguientes circunstancias:

- a) Pronunciamiento de la Junta de Conciliación y del Tribunal arbitral sobre la cuestión planteada.
- b) Que la resolución se tome por lo menos por tres cuartas partes del total de trabajadores en servicio activo.

³⁰. CARAZOS FLORES, Baltasar, “Las Huelgas”, Editorial, Trillas, México 1991. Pág. 15 y 16.

En el artículo 117 de la Ley General del Trabajo en su artículo 117 establece que el concepto de huelga solo comprende la suspensión pacífica del trabajo. Todo acto o manifestación de hostilidad contra las personas o la propiedad, caen dentro de la ley penal. Y el artículo 118 donde queda prohibida la suspensión del trabajo en los servicios de carácter público. El artículo 119 donde los asociados u obreros que no conformaran con los acuerdos de la huelga, podrán separarse libremente de las decisiones colectivas de sus sindicatos, sin incurrir en responsabilidades de ninguna clase y bajo la garantía de las autoridades policíacas podrán continuar en sus ocupaciones. La represalia tomada por sus compañeros será penada con dos o seis meses de cárcel. Las huelgas de simpatía quedan prohibidas. Este derecho de la huelga es una forma legal de protesta, Sin embargo, en estas dos últimas décadas sufrió un desgaste ante la opinión pública.

4.3. PRIMACÍA Y SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO EN EL MARCO DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ³¹.

DEFINICION. - La supremacía constitucional es uno de los principios básicos en que se asienta el orden constitucional. En su expresión más generalizada como norma fundamental de un Estado, es decir adjudicarle la calidad de norma superior.

³¹. SAGUES, Néstor Pedro. “Elementos del Derecho Constitucional”, Edit. Astrea, Buenos Aires 1997, Pág. 30-31.

Principio de supremacía Constitucional. Se completa con la tesis de la rigidez de la Constitución. En el sentido de que no puede reformarse si no es por medio de procedimientos especiales, más difíciles que los del cambio de una norma común. No obstante, lo expuesto, la supremacía de la Constitución es un postulado relativo, que puede entrar en crisis por diversas razones. Por ejemplo, si los operadores de la Constitución (Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, etc.), no se deciden a cumplirla, y si los órganos de control de supremacía no funcionan. También se erosiona la supremacía constitucional ante interpretaciones desnaturalizadas de la Constitución y actualmente, ante el proceso de internacionalización de las constituciones, mediante la aparición de un derecho supranacional y de órganos supranacionales que se superponen a la constitución local y a las autoridades nacionales (El Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

La posición jerárquica que la Constitución ocupa, pues, respecto del resto del ordenamiento jurídico de un Estado, es clara. No solo obedece esa ubicación en la cúspide al hecho de ser la norma fundamental o contener el conjunto de normas fundamentales de la cual derivan su validez las demás normas positivas, sino, además, por el hecho de llevar implícita toda su filosofía política que sirve de orientación no solo a los agentes de poder -los Gobernantes-, sino la conducta de los gobernados en cuanto a miembros activos del conglomerado social.

Según los anteriores conceptos la Constitución ocupa la cúspide de la pirámide jurídica en la expresión gráfica de Hans Kelsen y otros autores, porque es producto del “Poder Constituyente” o potestad que tiene el pueblo, titular de la soberanía, de constituir un Estado mediante la forma de gobierno que estime conveniente a sus

intereses. De aquí arranca el concepto de Supremacía de la Constitución resumido en el Art.228 de nuestra Constitución Política del Estado, es la Ley Suprema del Ordenamiento jurídico Nacional. Los tribunales, Jueces y autoridades la aplicaran con preferencia a las leyes, y esta con preferencia a cualesquiera otras resoluciones, concordante con los Arts. 229, 8inc.a) y 235.

La supremacía constitucional es uno de los principios básicos en que se asienta el orden constitucional. En su expresión más generalizada, implica reconocer a la Constitución como norma fundamental de un Estado, es decir adjudicarle la calidad de norma superior. La constitución desde el punto de vista jurídico, es principio y rumbo de todo precepto legal. En efecto, dentro del ordenamiento jurídico que supone el Estado constitucional o de derecho, no todas las normas tienen la misma jerarquía, sino por el contrario, existen diferentes grados de orden jurídico u, única manera además de hacer posible la necesaria armonía de un sistema normativo y evitar el caos y la anarquía. La Constitución es la ley Suprema del Ordenamiento Jurídico Nacional, es decir, se encuentra por encima de toda otra ley ordinaria o acto normativo. Nada hay y nada puede existir sobre la Constitución en el orden jurídico-positivo.

Esta doctrina constitucional de la supremacía, es consecuencia derivante de la teoría de las constituciones escritas y rígidas, que supone la existencia de un doble orden de leyes; constitucionales unas, ordinarias otras. Las primeras se caracterizan por tener un derecho de jerarquía superior. Según los tratadistas Longhi, Laferriere, Biscaretti di Ruffa y otros autores del Derecho constitucional, la doctrina de la súper legalidad constitucional sería una doctrina “americana por excelencia”, pues a partir

de la independencia de los Estados Unidos de América se incorporó como principio institucional y desde allí paso a los demás países americanos y europeos.

Por su parte German J. Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional Comparado, tomo I Pág.93, nos dice; “obviamente, la razón de ser una Constitución ha sido poder inventar una instancia jerárquica superior sustraída de los valores cotidianos del proceso político. La historia del constitucionalismo clásico o moderno, en definitiva, no ha sido otra cosa que entronizar el texto constitucional en la cima de la pirámide jurídica y, lo cual ha sido más dificultoso, lograr su plena eficacia o fuerza normativa.

El profesor José A. Rivera Santibáñez en su obra Jurisdicción Constitucional, Pág. 19, señala; “el principio de la supremacía constitucional significa que el orden jurídico y político del estado está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución que obliga por igual a todos gobernantes y gobernados. Dentro del orden jurídico la Constitución ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella y no puede contrariarla. En el orden político se constituye en la fuente de legitimación del poder político, pues lleva implícita toda una filosofía que sirve de orientación no solo a los gobernantes sino también a los gobernados.

La supremacía de la Constitución puede ser enfocada desde dos puntos de vista; partiendo de su propio contenido lo que implica una supremacía material y del procedimiento de su elaboración, lo que significa la supremacía formal. La supremacía material resulta del hecho de que la Constitución organiza las competencias de los órdenes del poder público, por lo que es superior a los individuos que están investidos de esas competencias, es decir los gobernantes. La

supremacía formal de la Constitución, se deriva de su carácter de rigidez. Es decir, del hecho de que es fruto de la voluntad suprema, extraordinaria y directa, como es el Poder Constituyente, que expresa su voluntad mediante procedimientos especiales, diferentes a los de la ley ordinaria; para modificar esas normas, se requiere igualmente de procedimientos especiales.

El profesor Victor J. Ortecho Villena, en su obra *Jurisdicción y Procesos Constitucionales*, Lima Perú. Pág. 34, señala; “este principio rige para todos los Estados que tienen Constitución rígida” o intermedia que son la mayoría en la actualidad. Y significa que la superioridad de sus normas, sobre las normas legales y administrativas, proviene de su carácter no solamente fundante del Estado, sino de las bases y fundamentos para el ordenamiento jurídico, señalando determinadas pautas; como debe desarrollarse tal ordenamiento y no de otra manera. La supremacía de la Constitución tiene justificación porque ella constituye fundamento positivo de las leyes, es el primer fundamento del orden jurídico pues es la ley de leyes y porque no hay Estado sin Constitución. La teoría de la supremacía fue elaborada y estructurada- para la doctrina y para su aplicación práctica- en un contexto universal en el que bien cabe decir que los estados eran concebidos como unidades políticas cerradas y replegadas sobre si mismas, dentro del contexto mundial. Desde hace años (podemos hacer cronología situando los tiempos desde la segunda postguerra de este siglo), el derecho internacional público, ha avanzado mucho en comparación con épocas precedentes; la política internacional también. Es indudable que la forma de instalación de los estados en el ámbito internacional cobra hoy nuevos perfiles. El llamado derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho comunitario (que es propio de los fenómenos de integración estatal a

entidades supraestatales) ha ido induciendo, poco a poco, a repensar la teoría de la supremacía constitucional. Los Estados siguen existiendo. Sus ordenamientos internos también. Sus constituciones también. Pero se les filtran contenidos que provienen de *fuentes heterónomas o externas*, o sea, colateralmente. Entre ellas, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comunitario, recién citados cobran relevancia. Quiere decir que, en virtud de principios generales del derecho internacional, de tratados internacionales sobre Derechos humanos, de la integración Estatal en comunidades supraestatales que engendrarían su propio derecho comunitario. Los Estados incorporan a su derecho interno contenidos que derivan de aquellas fuentes heterónomas o externas. Diríamos, gráficamente, que estas fuentes no estén por “*encima*” del Estado, sino en sus costados, en su periferia; “*afuera*” del orden jurídico interno; por eso las denominamos fuentes heterónomas o externas. Pero que condicionan y limitan al derecho interno, incluso a la Constitución, no puede negarse.

La teoría de la Supremacía, cabría sostener que debe sobrellevar un reacomodamiento de la misma a la nueva fisonomía que muestra la forma de inserción de los Estados en la Comunidad Internacional. Los modos de adecuar la supremacía constitucional a esta nueva realidad son variables y propios de cada Estado. Los hay que colocan al derecho internacional con prioridad sobre todo el derecho interno, incluida la misma Constitución. Los hay que confieren al derecho internacional de los Derechos Humanos el mismo nivel de la Constitución. Otros, solo dan prelación a ese derecho respecto de las leyes, pero no de la Constitución, lo que nos resta decir es que cualquiera sea la manera como el estado resuelva el problema de la supremacía constitucional en las distintas circunstancias contemporáneas,

siempre lo hace sobre la base de consideraciones valorativas que son externas a la propia constitución. Pero que una vez efectuadas se plasman en ella o al menos, en la interpretación de ella.



CAPITULO QUINTO
LEGISLACION COMPARADA E INSTRUMENTOS JURIDICOS
INTERNACIONALES. TAREAS PENDIENTES DE LA SOCIEDAD
DEMOCRATICA

Desde la primera Constitución boliviana del año 1826, estuvieron consagrados los derechos fundamentales de la persona. La Constitución de 1994, en actual vigencia, enumera en su Art. 7° los derechos fundamentales, aunque de acuerdo con el Art. 35° las declaraciones, derechos y garantías que proclama la Constitución no deben entenderse como negación de otros no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Desde la creación del Tribunal Constitucional en Bolivia, se ha dado mayor grado de efectividad a la protección de estos derechos, y se ha venido invocando como fundamento de algunas de sus resoluciones, cuando han sido pertinentes, las Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo una relación entre el ordenamiento jurídico interno con los postulados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

5.1. LEGISLACIÓN PERUANA.

La Constitución Política del Perú respecto a los derechos fundamentales establece:

En su Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:

Artículo 4°. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.

Artículo 11°. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de el y entrar en el, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

Artículo 12°. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.

Artículo 20°. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.

5.2. LEGISLACIÓN ARGENTINA.

La Constitución de la Nación Argentina:

En su artículo 11° donde los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.

Y en el artículo 14° donde todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

También en el Art. 14° bis el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales

gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

5.3. LEGISLACIÓN ECUATORIANA

La Constitución Política de la República del Ecuador en relación al derecho de libre tránsito y los derechos fundamentales establece en su:

Sección I

De los derechos de las Personas.

Artículo 19°. Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza:

Artículo 4°. El derecho a la libertad de opinión y a la expresión del pensamiento por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley.

Toda persona que fuere afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en su honra por publicaciones hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que éstos hagan la rectificación correspondiente en forma gratuita;

Artículo 9°. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia.

Los ecuatorianos gozan de libertad para entrar y salir del Ecuador. En cuanto a los extranjeros se estará a lo dispuesto en la ley;

Artículo 10°. El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso a nombre del pueblo; y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en el plazo adecuado, conforme a la ley;

Artículo 13°. El derecho de asociación y de libre reunión con fines pacíficos

5.4. LEGISLACIÓN VENEZOLANA.

La constitución Bolivariana de la república de Venezuela en relación a los derechos fundamentales como el libre tránsito y el derecho a protesta establece en su Título III los Deberes, Derechos Humanos y garantías:

Artículo 22°. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

Y el capítulo III De los Derechos Civiles en su artículo 50°. Donde toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna.

Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas.

Artículo 51°. Toda persona tiene el derecho de representar o distinguir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta.

Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.

Artículo 52°. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. Y el artículo 53°. Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se registrarán por la ley.

5.5. LEGISLACIÓN URUGUAYA.

La Constitución de la República Oriental del Uruguay establece en su Sección II Los Derechos, Deberes y Garantías en su:

Artículo 30°. Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.

Artículo 37°. Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicio de terceros. La inmigración deberá ser reglamentada por ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad.

Artículo 38°. Queda garantizado el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.

Artículo 39°. Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley.

5.6. INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES.

5.6.1. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Sin duda, la Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los documentos más importantes de toda la historia de la humanidad. Integrada por 30 artículos adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU. en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, donde participa y se adhiere Bolivia. Es importante mencionar y recordar a la sociedad actual los principios de esta Declaración por ser fundamentales no solo para la convivencia pacífica de los pueblos sino también para el respeto de los derechos fundamentales de los individuos. Ya que considera a la libertad, la justicia y la paz como base al reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. y el desconocimiento, menosprecio de los Derechos Humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad. Entonces es esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. También esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Y que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los Derechos Fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos. De la misma manera los Estados miembros promoverán, el respeto universal y efectivo a los Derechos y Libertades

Fundamentales del hombre, y la presente Declaración ,será el ideal común, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos Derechos y Libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional.

El derecho a emitir libremente las ideas y opiniones por cualquier medio de difusión. O a reunirse y asociarse para fines lícitos. Formular peticiones individual y colectivamente. Es decir, derechos referidos a la protesta. Y el derecho a ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, no solo se encuentran establecidos por nuestra Constitución sino también por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los siguientes artículos; Artículo 8°. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.

Artículo 13°. -1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 20°. -1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación

5.6.2 LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS O PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

Fue aprobada, en la Conferencia de Estados Americanos de San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Ratificada por Bolivia mediante Ley N°. 1430 de 11 de febrero de 1993. (en la presidencia de Jaime paz Zamora) considerando los principios de la Declaración Universal de los Humanos y, reafirma su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las Instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. De tal manera que también el derecho a reunirse y asociarse para fines lícitos. Formular peticiones individual y colectivamente (es decir derechos relacionados a la protesta). Y el derecho al libre tránsito o locomoción están establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en los siguientes artículos:

Artículo 15°. Derecho a la reunión. - Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Artículo 16°. Libertad de asociación. - 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por ley. 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la

privación del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Artículo 22°. Derecho de Circulación. - 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en el con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no pueden ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

5.7. PERSPECTIVAS DEL PROCESO INSTITUCIONAL Y LAS TAREAS PENDIENTES DE LA SOCIEDAD DEMOCRATICA

Para evaluar la práctica institucional y ciudadana de los actores involucrados es imprescindible hacer una lectura de los avances logrados, de las metas no alcanzadas y la definición de los posibles escenarios en los cuales se discurrirá la continuación de las reformas estatales. La insistencia con la que se presentan algunos datos de la realidad nos obliga a conocer que, a pesar de que Bolivia se precie a si misma como un país agrario, rural, indígena y campesino, es también una sociedad mayoritariamente urbana, por lo que debemos buscar instrumentos para responder a sus necesidades como tal. Los Partidos Políticos y agrupaciones

ciudadanas e indígenas deberán afrontar con cuestiones básicas que les plantea la sociedad, y sobre las cuales el Estado intenta construir su andamiaje:

- Institucionalización y funcionamiento de instancias e instrumentos para canalizar las demandas de la sociedad. La aparición de demandas con relación caminos, infraestructura urbana, recursos de fomento etc., exige sistemas que funcionen a la hora de concertar y priorizar el desarrollo, y de esta manera, permitan racionalidad entre lo deseable y lo posible entre la demanda y la oferta.
- Identificación de instancias para resolver demandas departamentales. La disolución de las corporaciones regionales de desarrollo ha dejado a los departamentos sin un instrumento efectivo capaz de canalizar adecuadamente la relación de pertenencia de la población. El aparato prefectural y los consejos departamentales no han llenado el vacío.
- Fortalecer las potencialidades sociales. Las dificultades no derivan únicamente de la respuesta tardía a las exigencias externas de la globalización, sino, además, de la falta de preparación para el debate de una agenda global que exige integración y competitividad. La preocupación boliviana estuvo centrada en la necesidad de organización y no en el uso de la misma para fines de desarrollo.
- Fortalecimiento de la ciudadanía para evitar la subordinación de la representación.

Como podemos llegar a defender la democracia representativa –y pasar a la participativa en los ámbitos locales- si la base de nuestra propuesta filosófica no parte del reconocimiento de la individualidad social de la ciudadanía, base del sistema de derechos humanos de primera generación. La preocupación por la ciudadanía solo en periodos electorales demuestra fragilidad de nuestro andamiaje democrático y razón por el cual la población, masa amorfa e indivisible, debe

soportar contradicciones. Como el conflicto de poderes del Estado, Poder Ejecutivo y Judicial respecto al bloqueo en el 2005. Estamos ante la responsabilidad de unir ciudadanía con desarrollo económico local, condición imprescindible para la sostenibilidad de nuestro proceso. El caudal organizativo de nuestro país todavía no logra expresarse en una voluntad productiva que acompañe la solución de necesidades cotidianas, quedando la institucionalidad como un fetiche antes que como un instrumento de desarrollo.

- Hay que consolidar la democracia. Se ha dicho que una sociedad democrática es una sociedad de debate; y lo que hay en este momento en Bolivia es una sociedad que esta habituándose a debatir: Con esto se marca un punto de ruptura con toda la sociedad anterior, donde más que debatir ideas se las combatía.

Lo fundamental es asumir que el debate de las ideas significa captar la legitimidad del otro, de sus propuestas; pero no solamente se trata de reconocer el derecho de otro a discrepar con respecto a nosotros, sino también aceptar la idea de que nosotros también podemos equivocarnos. Cuando esto ocurra recién podríamos decir que la democracia en Bolivia está consolidada.

Objetivos estratégicos:

Existen algunas condiciones valorativas que es imprescindible considerar en el momento de tomar decisiones públicas sobre los aspectos de legitimidad y representación:

- Institucionalidad. Las acciones que ejecuten deben fortalecer la estabilidad, la producción, la gobernabilidad, así como garantizar el valor adquisitivo de las

personas. Si la institucionalidad funciona, los referentes para resolver conflictos se expresarán de manera natural.

- Desarrollo económico local; trabajo. La existencia de ingresos suficientes generara dignidad en las personas y la sociedad; no se está hablando de ítems, de cargos ni de ampliación de la burocracia, sino de una condición elemental de valoración humana que se expresa en autoestima y producción.
- Corrupción. La transparencia y el control social sobre la gestión pública son el mejor aliciente para recuperar lo público como ámbito de ciudadanía.
- Participación. La construcción de alianzas, la utilización de la planificación participativa como instrumento de desarrollo, justifica la ocupación del tiempo de los ciudadanos que esperan ver reflejadas sus inquietudes y necesidades en presupuestos públicos que alienten su propio esfuerzo. El tránsito de la comunidad y la demanda a la representación, gestión, institución, e inversión fortalece el espacio de la democracia.

Las tareas pendientes de la sociedad democrática.

Bolivia intenta superar con la tarea formal de proponer y ejecutar una reforma del Estado. En un contexto de crisis institucional y económica como el que estamos viviendo. Ya que no solo estamos peor en términos de corrupción respecto a otros gobiernos de la región, sino que, además, ostentamos un segundo lugar en cuanto a la desconfianza que está enraizando en nuestras relaciones cotidianas. Estas dos constataciones – lo que hemos avanzado y lo mal que nos encontramos – nos obligan a buscar escenarios distintos otros instrumentos políticos que nos permitan alcanzar un equilibrio y nos alejen de la senda del suicidio colectivo por la que parecería estamos siendo arrastrados.

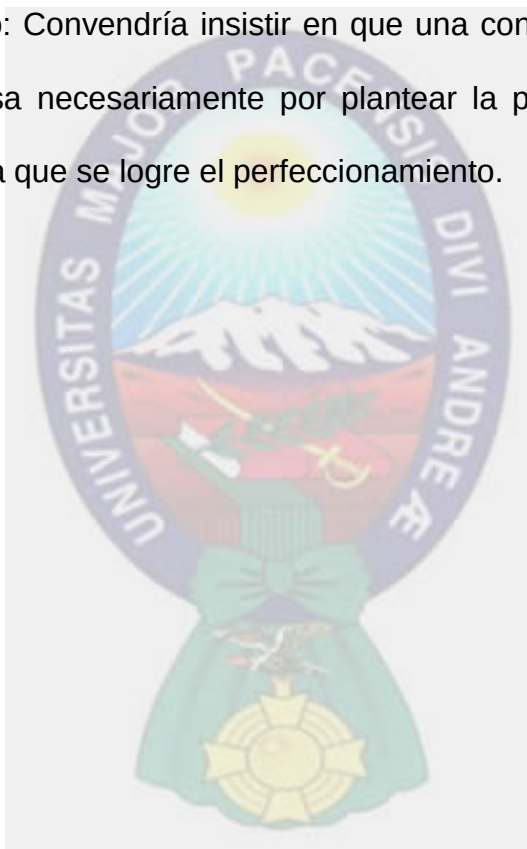
Como un ejercicio de la voluntad política prospectiva, constatamos que al profundizar los retos emergentes de los procesos de la reforma política en general como la - Participación Popular y la Descentralización en particular- podemos apelar a nuestras propias fuerzas para intentar un esfuerzo de resultados previsibles. En esa lógica positiva, existen cinco variables que pueden proporcionar opciones a partir del nivel democrático alcanzado.

Utilizar los instrumentos de la sociedad de la información. Como una opción válida para dar el salto tecnológico y salir de una vez de la prehistoria del desarrollo. Este reto implica facilitar el re racionamiento de lo local con lo global. Superar la satanización de procesos universales para aprovechar sus instrumentos y posibilidades debería permitirnos integrarnos e incorporarnos con nuestra diversidad al mercado, utilizando en nuestro favor sus reglas de juego. Poner en valor nuestras propias posibilidades requiere de un trabajo sostenido e inteligente que ayude a neutralizar las reacciones adversas que provocan las propuestas de esa naturaleza y que permitan alcanzar mejoras en la producción y en la competitividad. En un mundo globalizado, la información y su difusión son de vital importancia. a pesar de las dificultades conocidas y de la aparición de nuevos mecanismos de sostenimiento, si fortalecemos el uso de la información y la masificamos, podremos convertir nuestra diversidad social en una ventaja que aproveche las potencialidades de la globalización al servicio del desarrollo.

- Todos estos componentes instrumentales solo pueden tener validez y eficacia si contribuyen al logro de objetivos sociales y económicos. La vida con dignidad y la satisfacción de las necesidades humanas básicas por incorporar a las ciudadanas y a los ciudadanos – y a las instituciones que los representan- a procesos productivos

integrados al mercado, con capacidad de competir sobre la base de sus ventajas comparativas (por ejemplo, las características culturales de las organizaciones indígenas/campesinas o las potencialidades productivas de la tierra). Este es el componente ideológico del proceso, por lo que su socialización resulta imprescindible.

- La existencia de políticas públicas claras se constituye en un objetivo nacional para profundizar el proceso: Convendría insistir en que una conducta responsable con el esfuerzo nacional pasa necesariamente por plantear la profundización real de las medidas de tal manera que se logre el perfeccionamiento.



CAPITULO SEXTO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

A lo largo del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, en América Latina acontecieron protestas sociales importantes por diversas causas y circunstancias propias de cada país. En la Argentina, con los piqueteros en el 2001. Las protestas del Movimiento de los Sin Tierra (MST), en Brasil. En el Ecuador, las distintas etnias agrupadas en el Consejo Nacional Indígena (CONAI), se convirtieron en la última década en el epicentro y una fuerza social, que tuvo que ser tomada en cuenta para restablecer la gobernabilidad.

Las formas de expresión de la protesta incluyen también novedades en particular como el bloqueo, además de los ya antiguos cacerolazos; marchas a caballo y con machetes que evocan al imaginario zapatista y villista, tambores y cornetas propias de las porras deportivas, crucifixiones, desnudamientos públicos, perforaciones de piel y extracciones de sangre, motines, rebeliones, huelgas etc.

La crisis social. Origen y elementos. Reconocer la crisis, es entender que es necesario demandar a la historia la respuesta a las causas que devinieron.

El primer nivel y el más largo históricamente, ha sido el sistemático saqueo de nuestros recursos naturales y la discriminación social y racial de los grandes grupos humanos que conforman nuestro país

En un segundo nivel encontramos que se ha agotado el patrón de acumulación que fue inaugurado el 9 de abril de 1952, que, con sus dos ejes principales, Reforma

Agraria y Nacionalización de las minas. Tuvo como objetivo económico convertir a las masas campesinas en miembros activos del mercado, es decir, ampliar masivamente la capacidad de consumo de la población. Y con el decreto 21060 (agosto de 1985), la relocalización de 23.00 mineros de una planta de 30.000, siendo la medida de despido más radical que había tomado gobierno alguno, en toda la historia republicana. Trajo un incremento muy intenso en la economía informal en las principales ciudades que se vieron inundadas por vendedores callejeros, contrabandistas, lo que las estadísticas definen elegantemente como trabajadores por cuenta propia. Con la cual se desarrolló las altas tasas de pobreza y desempleo, generando en el país las condiciones materiales para una exclusión social, que se viene revelando, con matices cada vez más violentos (lo sucedido en octubre con los mineros cooperativistas y asalariados) un claro ejemplo.

El tercer estrato de la crisis, ha sido la incapacidad de los distintos gobiernos de turno, en la construcción de la denominada burguesía nacional, hecho que ha permitido que los capitales bolivianos, desde siempre estén ligados a consorcios y monopolios, que a su vez ha tenido como consecuencia la incapacidad de generar empleos o mínimamente la acumulación de riquezas. A esto debe agregarse la gran deuda externa contraída, especialmente, en la época de las dictaduras militares.

Por último, un cuarto nivel de la crisis, es el desgobierno o “crisis de gobernabilidad”, que deviene de la incapacidad de la clase política y la intolerancia de algunos sectores sociales. Esta crisis se profundiza cuando a nivel del campesinado y los pueblos originarios, no se resuelven los problemas del acceso a la tierra, la administración del territorio o el enfoque de la “cuestión nacional”, no como una cuestión meramente racial o cultural, sino de coexistencia en la diversidad.

La economía liberal se impuso en casi todos los rincones de la tierra y Bolivia no solo que no fue la excepción. Sino que fue una de las primeras naciones del continente en aplicar un plan de ajuste económico que orientaría al país a la economía abierta o de mercado (lo que comenzó a hacer en 1985 Víctor Paz Estensoro). El proceso de reducción del Estado, el fin de la economía estatizada y el vuelco hacia un Estado regulador y no administrador de los bienes nacionales desato una ola de protestas. Lamentablemente el Estado nacional nunca supo reconocer la existencia de la lógica comunitaria en la zona rural y sindical en la zona urbana contraponiéndose a la lógica liberal y esto desemboco en los levantamientos, y conflictos en la sociedad boliviana como la guerra del agua en abril y septiembre de 2000, donde el Estado se vio obligado a retroceder en sus políticas de privatización, ya que estallo un grave conflicto en Cochabamba , a raíz del contrato de concesión de provisión de agua generando un movimiento popular dirigido por un grupo cívico denominado Coordinadora del agua que exigió la rescisión del contrato, Pero lo peor vendría en septiembre de 2000, cuando los campesinos en La Paz y los productores de coca en el Chapare , protagonizaron bloqueos de caminos que paralizaron durante tres semanas seguidas en el eje troncal del país . En octubre negro de 2003 denominado así por la opinión publica los conflictos, bloqueos aumentaron y las represiones violentas del gobierno de Sánchez de Lozada, desemboco en la renuncia de este.

El surgimiento de nuevos movimientos sociales, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia ,gana protagonismo día a día; en contraste surgen desgastes, como la COB y su poca convocatoria sindical los

campesinos tienen una influencia importante a lo que se refiere a la imagen de la COB. Un indicio claro de los cambios que se operaron dentro del movimiento campesino y sindical, es por ejemplo, el hecho de que Filemón Escobar, en el pasado un conocido dirigente del sindicato minero, y posteriormente un dirigente de la organización campesina en el Chapare. También los Comités Cívicos en la actualidad ganan protagonismo y esto se da a falta de intermediarios, entre sociedad civil y Estado tarea mal desempeñada por los partidos políticos, La sociedad ha comenzado a construir otros mecanismos de mediación política, otros vínculos de canalización de sus expectativas y demandas, sindicatos, gremios, juntas de vecinos, asociaciones productivas, comités cívicos etc. Estas otras estructuras institucionales tienen tanta fuerza como para modificar leyes, como en el año 2000 con la ley 2029 para abrogarla o pedir el debate sobre leyes, la ley de Aguas octubre de 2000, para modificar decretos estatales o demandar el Referéndum Autonómico en Santa Cruz.

El bloqueo, efecto, no causa, El bloqueo es pues un *efecto* a la falta de trabajo, demandas sociales insatisfechas, corrupción etc. Y no una causa, pero no por ello deja de ser atentatorio a un derecho como el libre tránsito. Entonces, en síntesis, existe una legitimidad en el reclamo o demanda cualquiera fuere siempre y cuando se enmarque en nuestro ordenamiento jurídico vigente. Pero también concurre la ilegalidad al aplicar, el bloqueo como forma de reivindicación social.

Bolivia pierde \$us 13.8 millones por día de bloqueo y conflictos en el 2005. se dejó de recaudar \$us 2.8 millones, lo cual afectó al pago de salarios. El país pierde 13.8 millones de dólares por día de bloqueos de carretas y por los conflictos sociales

en la producción de bienes y servicios, siendo los departamentos del eje troncal los más perjudicados. Santa Cruz 4.4 millones de dólares, la Paz 3.4 millones y Cochabamba 2.8 millones de dólares.

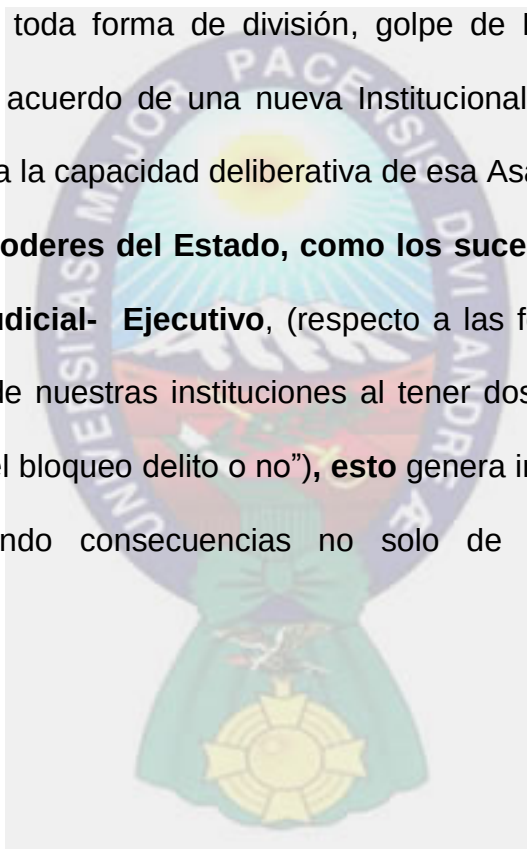
Los que recurren al bloqueo de calles e impiden la libre circulación, o el derecho al libre tránsito o libre locomoción como protesta contra el gobierno y sus políticos, creen que dañan el régimen – aunque le puedan provocar mala imagen-, es la población la que sufre los mayores efectos de tales medidas. La libertad de locomoción, solamente puede ser limitada, cuando está sometida a un previo procedimiento legal sea por la comisión de crímenes, delitos o infracciones, en virtud de una sentencia judicial, o bajo el estado de guerra o sitio.

La libertad de tránsito que no solo está consagrado en nuestra Constitución Política del Estado. Si no también por instrumentos legales internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde participa y se adhiere Bolivia. Y La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica Siendo esta última ratificada y elevada a rango de Ley N°. 1430 de 11 de febrero de 1993 por Bolivia. De tal manera se debe tomar en cuenta estos 3 argumentos fundamentales de índole jurídicos, para que las organizaciones sociales como los trabajadores, rentistas, campesinos, comités cívicos, pueblos originarios etc. y cualquier otro movimiento social de este país, estén consciente que al recurrir al bloqueo buscando demanda social o reivindicación no hacen uso de un derecho y más al contrario van en contra de un derecho fundamental.

De persistir los conflictos y la intolerancia de sectores sociales como (maestros, campesinos, mineros, comités cívicos, medios de comunicación etc.) y la incapacidad e incertidumbre que muestra nuestra clase política (oficialistas y

oposición) estaremos frente a otro suceso como lo ocurrido en octubre del 2003 o talvez un golpe de estado, pero el camino más viable debe de ser la Asamblea Constituyente. Ya que es un desafío para enfrentar la crisis de Estado, sus problemas, es una opción en la que se debe buscar reconstruir un pacto entre gobernantes y gobernados, oriente y occidente, sur y norte indios y mestizos, empresarios y trabajadores en torno a una nueva normatividad que sea una opción que pueda ahuyentar toda forma de división, golpe de Estado o de insurrección popular, mediante un acuerdo de una nueva Institucionalidad y de nuevas reglas. Todo va depender en a la capacidad deliberativa de esa Asamblea Constituyente.

La controversia de poderes del Estado, como los sucedidos en marzo de 2005 entre los poderes Judicial- Ejecutivo, (respecto a las formas de protesta social) muestra la debilidad de nuestras instituciones al tener dos concepciones diferentes sobre un solo tema (“el bloqueo delito o no”), **esto** genera incertidumbre en el Estado de Derecho acarreando consecuencias no solo de índole jurídica, también económica y social.



RECOMENDACIONES:

Los derechos humanos se identifican con los derechos fundamentales. Estos no son una concesión gratuita del Estado, sino que constituyen una condición inmanente, es decir inherente de la persona humana. Genéricamente los derechos humanos han sido clasificados en tres categorías o generaciones.

Los derechos de primera generación, que tienen como finalidad proteger los derechos civiles y derechos políticos. Estos derechos esenciales forman parte de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano (Francia 1789). Se encuentran establecidos en nuestra Constitución Política del Estado en el Art. 7°, También están establecidos, aunque con menos rigurosidad los derechos de la segunda generación, como los (derechos económicos, sociales y culturales). Con el nuevo desafío que afrontara nuestro país en la asamblea constituyente siendo su fin crear una nueva constitución donde necesariamente se implementaran nuevos derechos como, los de segunda generación o tercera generación conocidos como los derechos (colectivos de la humanidad o derechos de las nuevas generaciones). Sería irrisorio crear nuevos derechos sin cumplirse los derechos de primera generación.

Tomando en cuenta que el bloqueo no es una causa sino un efecto, para que los sectores sociales no recurran al bloqueo como método de presión se debe tener políticas claras, específicas y acordes con la realidad nacional como:

Tener objetivos estratégicos comunes y primordiales: El Desarrollo económico local; trabajo. Y la existencia de ingresos suficientes generara dignidad en las personas y la sociedad; no se está hablando de ítems, de cargos ni de ampliación de

la burocracia, sino de una condición elemental de valoración humana que se expresa en autoestima y producción.

Ya que el empleo y la pobreza constituyen un factor importante para mantener en incertidumbre a un país cuyo aparato estatal es incapaz de satisfacer el mínimo de las necesidades de la población.

Institucionalizar el funcionamiento de instancias efectivas e instrumentos para canalizar las demandas de la sociedad. La aparición de conflictos como los bloqueos se dan a consecuencia de demandas a falta de empleos, caminos, infraestructura urbana, recursos de fomento rural, corrupción etc., entonces exige sistemas que funcionen a la hora de concertar y priorizar el desarrollo, y de esta manera, permitan racionalidad entre lo deseable y lo posible. También es importante la Lucha frontal contra la Corrupción, pero no solo en teoría como en anteriores gobiernos, ya que La transparencia y el control social sobre la gestión pública, son el mejor aliciente para recuperar lo público como ámbito de ciudadanía.

Es vital mencionar y recordar a la sociedad actual la importancia de los derechos fundamentales no solo para la convivencia pacífica de los pueblos ya que el desconocimiento, menosprecio de estos, derechos han originado históricamente actos de barbarie y ultrajantes la conciencia de la Humanidad, Entonces es esencial que los Derechos fundaméntales sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea obligado adoptar otro tipo de medidas que este en discordia con las leyes y las buenas costumbres.

BIBLIOGRAFIA.

- ▶ ALCAZAR, Moisés, “Episodios Trágicos de la Historia de Bolivia” Ed. Juventud, quinta edición, La Paz-Bolivia, 1995.
- ▶ ALMEIDA, Paúl. “Los movimientos populares contra la austeridad económica: América Latina (1996-2001)”. Ponencia presentada en el Congreso de la Latin American Studies Association (LASA), Washington D. C., septiembre 6-8 de 2001.
- ▶ BIDART Campos, German, “Constitución y Derechos Humanos” su reciprocidad americana, EDIAR S.A., Editora Comercial, Buenos Aires argentina, 1991.
- ▶ CARAZOS Flores, Baltasar, “Las Huelgas” Ed. Trillas. “UNAM”, México- D.F., octubre, 1991.
- ▶ CABANELLAS de Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” Ed. Heliasta S.R.L, Buenos Aires-Argentina, 2002.
- ▶ CIRO TRIGO, Félix, “Derecho Constitucional Boliviano” Fondo Editorial de la Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional, segunda edición La Paz- Bolivia, 2003.
- ▶ COTIDIANIZAR LA DEMOCRACIA, “Jorge Lazarte”, Edición José Luis Exeni R., La Paz-Bolivia, diciembre 1995.
- ▶ BALDIVIA José, ROJAS Bruno, “Obreros y Gremiales en el Proceso Democrático” (CEDLA), La Paz Bolivia, mayo 1995.
- ▶ BARRENECHEA Zambrana Ramiro, “Sociología”, Ed. La Primera SRL, tercera edición, La paz Bolivia ,2003.

- ▶ DERMIZAKY Peredo, Pablo, “Constitución Democracia y Derechos Humanos”, Ed. Judicial, departamento de la gaceta Judicial del Consejo de la Judicatura, Sucre-Bolivia, octubre, 1999.
- ▶ DE MESA, José; Teresa, Gisbert; Carlos de Mesa “Historia de Bolivia “ Ed. Gisbert y Cta. S.A., segunda Ed., La Paz-Bolivia ,1998.
- ▶ DICCIONARIO DE SOCIOLOGÍA, Pratt Fairchild Henry, Editor, México, D. F, 1990.
- ▶ GIRONDA Cabrera Eusebio, “Sociedad Estado y Globalización” Ed, Offset Druck & Co. La Paz- Bolivia, 1998.
- ▶ GAMARRA Zorrilla José, “Amarga y Funesta Política Boliviana”, Ed. Stampa Grafica Digital, La Paz-Bolivia, 2000.
- ▶ GARCIA Linera Álvaro,” Seminario Nacional, Asamblea Constituyente hacia un Nuevo Estado Boliviano” (Coord.) Jorge Kafka Zúñiga, 11 y 12 de marzo Universidad Católica, 2004.
- ▶ HALLET Carr Edward, “La Revolución Rusa de Lenin a Stalin, 1917, Ed. Alianza S.A., Madrid-España, 1981.
- ▶ HEALY Kevin, “Sindicatos Campesinos y Desarrollo Rural”, Ed. Hisbol, La Paz Bolivia, 1989.
- ▶ JIMENEZ Sanjinés Raúl, “Lecciones de Derecho Laboral”, Tomo.1. La Paz Bolivia, 1995.

- ▶ LOPEZ Maya Margarita (editora), Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste. Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1999.
- ▶ MALLEA Rada, Julio. CENTELLAS Castro, Marco, "Facultad de Derecho y Ciencias Políticas", Curso Preuniversitario, Asignatura de Historia Nacional, 2006.
- ▶ MAYER M. Jorge "El Derecho Público de Prensa", imprenta de la Universidad, Buenos Aires-Argentina, 1994.
- ▶ MOLINA Carlos Hugo, "BOLIVIA VISIONES DE FUTURO", Friedrich Ebert Stiftung Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. (FES-ILDIS), Ed. Offset Boliviana Ltda. La Paz-Bolivia, septiembre 2002.
- ▶ MONTAÑO Pardo Edgar, Globalización Jurídica "Una década de opinión "Ed. Druck industria gráfica, La Paz-Bolivia, marzo 2002.
- ▶ MENDICOA E., Gloria, "Sobre Tesis y Tesistas, Lecciones de Enseñanza y Aprendizaje". Ed. Espacio, Buenos Aires, 2003.
- ▶ OCTUBRE NEGRO, "Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Carrera de Derecho, Técnicas de Investigación II", Impreso en Kayzen, La Paz-Bolivia, 2003.
- ▶ ROMAN Loayza, Caero, "Movimiento Campesino. Ed. Offset Boliviana Ltda. "Edobol", La Paz -Bolivia, diciembre 2000.
- ▶ SAGUES, Néstor Pedro. "Elementos del Derecho Constitucional", Tomo I, Ed. Astrea, Buenos Aires-Argentina 1997.

► TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA, Editado por HOFMEISTER, Wilhem, (Seminario de Villa Leiva) KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG A. C. (CIEDLA). Buenos Aires –Argentina, noviembre 1995.

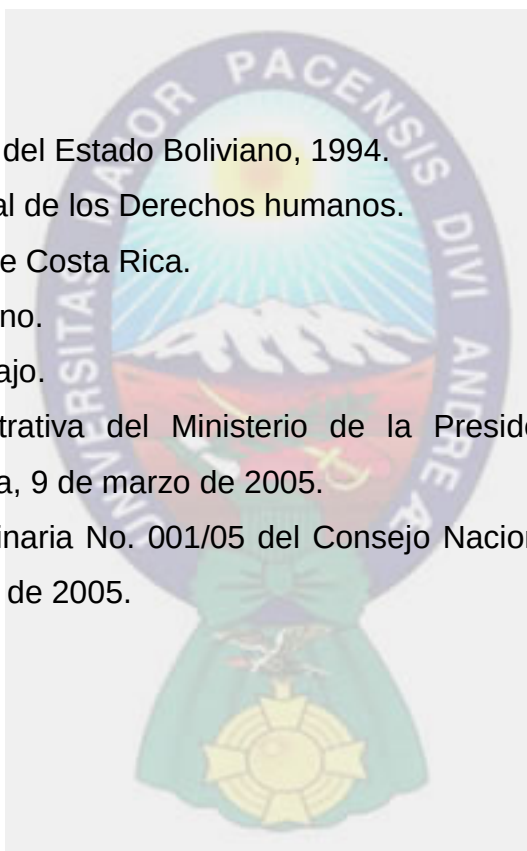
► ZABALETA Mercado Rene, “El Poder Dual” Problemas de la Teoría del Estado en América Latina, Ed. Los Amigos del libro, segunda edición, Cochabamba Bolivia, 1987

LEYES:

- Constitución Política del Estado Boliviano, 1994.
- Declaración Universal de los Derechos humanos.
- Pacto de San José de Costa Rica.
- Código Penal Boliviano.
- Ley General del trabajo.
- Resolución Administrativa del Ministerio de la Presidencia –Viceministerio de Justicia No. 8, de fecha, 9 de marzo de 2005.
- Resolución Extraordinaria No. 001/05 del Consejo Nacional del Ministerio Público, de fecha, 15 de marzo de 2005.

FUENTES:

- III Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Honorable Congreso Nacional, Publicación impreso en Prisa Ltda., 1 de abril 2000-31 de marzo de 2001.
- Cámara Agropecuaria del Oriente, febrero de 2003.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) y Sistemas de Prevención de Conflictos 2005.
- El Diario, Economía, jueves 10 de marzo de 2005.
- La Razón, Editorial, lunes 20 de octubre del 2003.



- La Razón, lunes 11 de septiembre de 2006.
- Nueva Economía, enero 27 a febrero 2 de 2003, La Paz Bolivia.

- Constitución Política de Argentina:

<http://www.senado.gov.ar/principal.php>

- Constitución Política de la Republica Bolivariana de Venezuela:

<http://www.analitica.com/bitbliblioteca/anc/constitucion1999.asp>

- Constitución Política del Ecuador:

<http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Constituciones/Ecuatoriana/titulo1.asp>

Constitución Política del Perú

- <http://www.abogadoperu.com/constitucion-peru-1993-abogado-ley.php>



GLOSARIO:

▪ **Antinomia.** - Contradicción entre dos preceptos legales 2. Contradicción entre dos principios racionales.

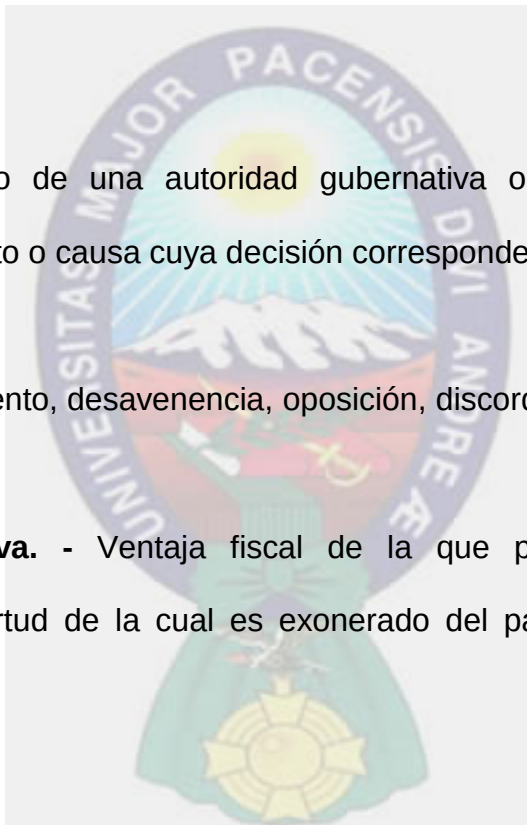
▪ **Autocracia.** - Sistema de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley.

▪ **Avocación.** - Dicho de una autoridad gubernativa o judicial: Atraer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior.

▪ **Escisión.** - rompimiento, desavenencia, oposición, discordia, contrariedad.

▪ **Exención impositiva.** - Ventaja fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente y en virtud de la cual es exonerado del pago total o parcial de un tributo.

▪ **Huelga.** - Lapso en que no se trabaja. /Cesación colectiva y concertada del trabajo por parte de los trabajadores, con el objeto de obtener determinadas condiciones de sus patronos o ejercer presión sobre los mismos. Se producen también con carácter político contra el poder político.



▪ **Libertad de Reunión.** - (marchas) Derecho del pueblo a reunirse pacíficamente a discutir libremente de cuestiones políticas, económicas y sociales y a dirigir peticiones a las autoridades y poderes constitucionales y administrativas, el ejercicio de este derecho esta condicionado por la necesidad de mantener el orden publico y por los problemas que dan lugar en las sociedad moderna la congestión urbana y las Tensiones sociales.

▪ **Movimientos Sociales.** - Dalton y Kuechler tienen la siguiente definición “Que es un sector significativo de la población que desarrolla y define intereses incompatibles con el orden político social existente y que los prosigue por vías no institucionalizadas, invocando el uso de la fuerza física o de coerción”. Los nuevos movimientos sociales, es un reto al orden político en América Latina, donde también es corriente los nuevos populares (entre estos las organizaciones sociales campesinas) para diferenciar su base social que es mas heterogénea. Como el crecimiento de nuevos sindicalismos urbanos, partidos de izquierda que pueden llegar a asumir una tendencia de extrema izquierda radical.

▪ **Masas sociales** “Gramsci”, consideraba que una vez que la masa adquiere la imagen de la realidad, identificando intereses y objetivos, se produce una suerte de homogenización de la voluntad colectiva, que partiendo de clases y grupos afines podrá trascender a la homogenización de la voluntad nacional. Para ello debe contar con un núcleo generador de esa conciencia y articulador de esa voluntad, de alguien que encarne esa voluntad

▪ **Prebendalismo.** -Coloq. Oficio, empleo ministerio lucrativo y poco trabajoso.

▪ **Pongueaje.** -servicio gratuito y obligatorio de trabajo colono a favor del hacendado.

▪ **Prospectiva.** - Que se refiere al futuro. || 2. f. Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro, en una determinada materia.

▪ **Presión Social.** - Conjunto de los influjos que se vuelcan sobre los individuos y los grupos con el propósito de modificar su conducta para conseguir ciertos objetivos claramente definidos. Con un sentido más concreto se entiende que es la forma de opinión pública cuyo peso se hace valer con frecuencia ante los funcionarios públicos o los cuerpos legislativos para llevar a cabo determinadas acciones respecto a los problemas sociales.

▪ **Protesta.** - Exteriorización de la disconformidad con un hecho o situación.

▪ **Reivindicación Social** .- Conglomerado o conjunto de personas con un mismo fin de reclamar algo que se cree tener derecho. || 2. Argumentar a favor de algo o de alguien.

ANEXOS



MARCO METODOLOGICO DEL PERFIL DE TESIS:

OBJETIVOS:

El Objetivo General es señalar que cualquiera fuese la demanda o petición de los sectores sociales es legítima siempre y cuando estén dentro del ordenamiento jurídico vigente, pero cuando se utiliza al bloqueo como método de presión social concurre también la ilegalidad, ya que se atenta contra un derecho fundamental como es libre tránsito o locomoción, en concreto el bloqueo no es una causa, es un efecto, pero no por ello deja de ser atentatorio a un derecho fundamental ya enunciado anteriormente.

Los objetivos específicos son mostrar que el bloqueo no es la única forma de lucha o presión social para los sectores sociales, existen otros derechos de reivindicación – es decir reclamar algo que se cree justo- que otorga nuestra Constitución como, el derecho a reunirse y asociarse para fines lícitos a; formular peticiones individual y colectivamente a; emitir libremente ideas y opiniones por cualquier medio de difusión. E Indicar que los derechos humanos se identifican con los derechos fundamentales que le asisten a las personas y que estos no son una concesión gratuita del Estado, sino que constituyen una condición inmanente, es decir inherente de la persona humana. Genéricamente los derechos humanos han sido clasificados en tres categorías o generaciones los derechos de primera, se encuentran prescritos en la Constitución Política del Estado (Art. 7°), hacen referencia a las garantías fundamentales de las personas como a la vida seguridad al trabajo a libre locomoción etc. Y también los derechos de la segunda generación, están establecidos en nuestra constitución, aunque con menos rigurosidad. Con el nuevo

desafío que afrontara nuestro país en la asamblea constituyente siendo su fin crear una nueva constitución donde necesariamente se implementaran nuevos derechos como los de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales). O tercera generación conocidos como los derechos colectivos de la humanidad o derechos de las nuevas generaciones (se refieren al medio ambiente, al consumo, al patrimonio de la humanidad, entre otros). Entonces sería irrisorio crear nuevos derechos en la Asamblea Constituyente sin cumplirse los derechos de primera generación.

DELIMITACION DEL TEMA.

a). Delimitación Temática.

La presente investigación. Como fenómeno social, pero con consecuencias de índole jurídicas realizara un estudio desde la perspectiva socio-jurídico.

b). Delimitación Temporal.

Por ser este un fenómeno social que tiene un auge esta ultima década. La investigación abarca desde enero de 1996 hasta la fecha actual.

c). Delimitación Espacial.

Si bien el tema en cuestión es un problema nacional para un mejor estudio, tomaremos como referencia el departamento de La Paz.

HIPOTESIS.

El “bloqueo” como método de reivindicación o presión social va en contra de un derecho fundamental que nos asiste nuestra constitución Política del Estado, como es el derecho de libre transito, por ello al recurrir al bloqueo se comete un acto de ilegalidad.

Unidad de Análisis. - Constitución Política del Estado.

Variables:

Variable independiente. - Es el bloqueo

Variable dependiente.- La ilegalidad.

METODOLOGIA EMPLEADO EN EL TRABAJO.

METODOS.

a) Método Cualitativo³². Es el conjunto de operaciones, estrategias y tácticas que el investigador realiza ante y con el fenómeno en estudio en relación a las operaciones que le otorga el mismo. Es la interacción en el conjunto social.

9.1.1. El Procedimiento Lógico Cualitativo³³. La revisión del procedimiento del cualitativismo indica partir de la percepción que la realidad nos ofrece, en un proceso inductivo, en el sentido del pasaje de las situaciones particulares a las generales, implica un esfuerzo de interpretación de la conciencia sensible. Los procesos

sociales son vistos como procesos de producción de lo social a través del lenguaje y de la acción simbólica.

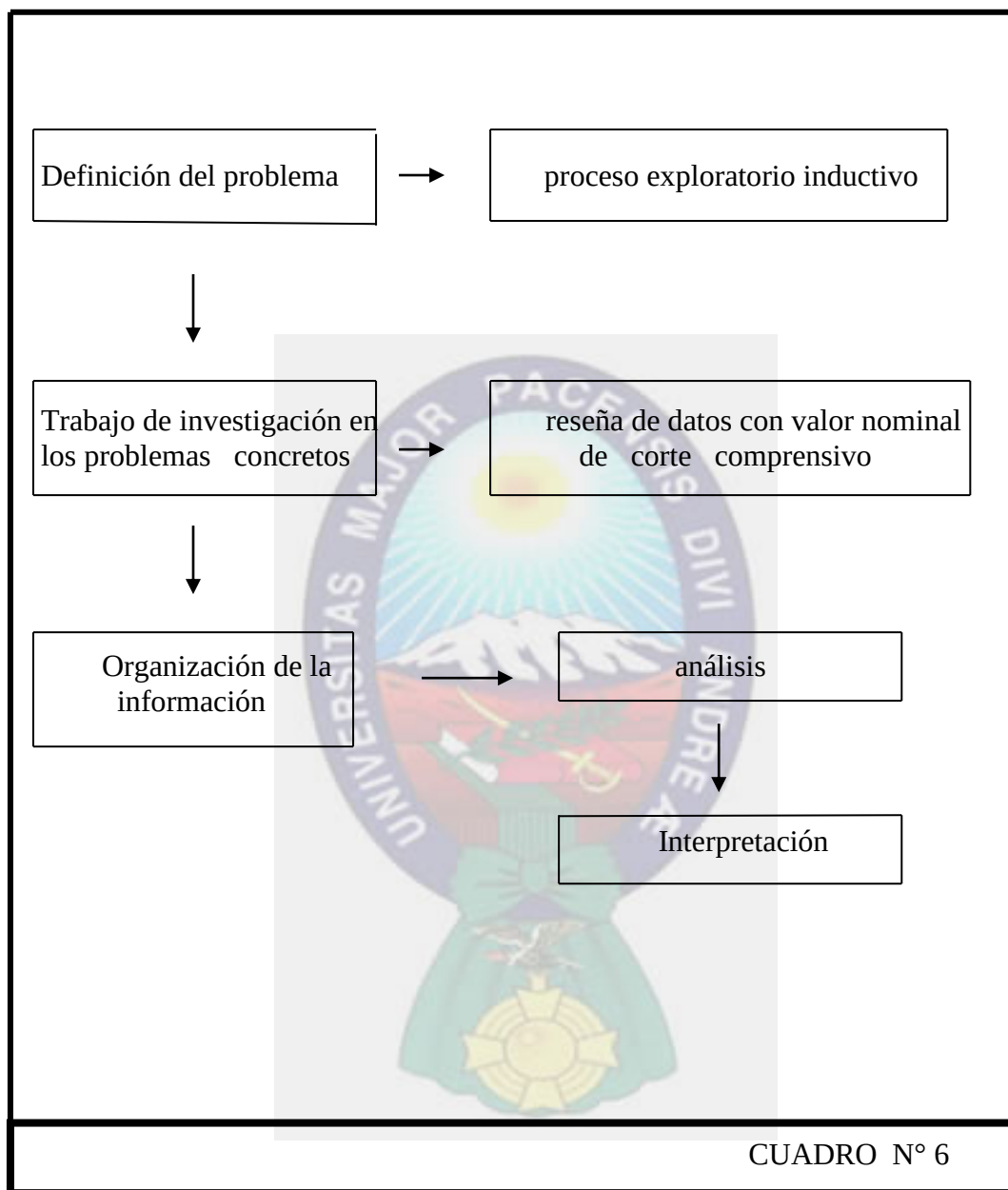
Este método es el cualitativo que permitirá al investigador la **descripción del fenómeno o fenómenos** en este caso los métodos de reivindicación social en el marco de la legalidad como la huelga y marchas o por el contrario los que van en contra del ordenamiento jurídico vigente como el bloqueo, es decir todo fenómeno social, basada en la dinámica de las acciones sociales.



³². MENDICOA E., Gloria, “Sobre Tesis y Tesistas, Lecciones de Enseñanza y Aprendizaje”, Ed. Espacio, Buenos Aires, 2003 Pág.71.

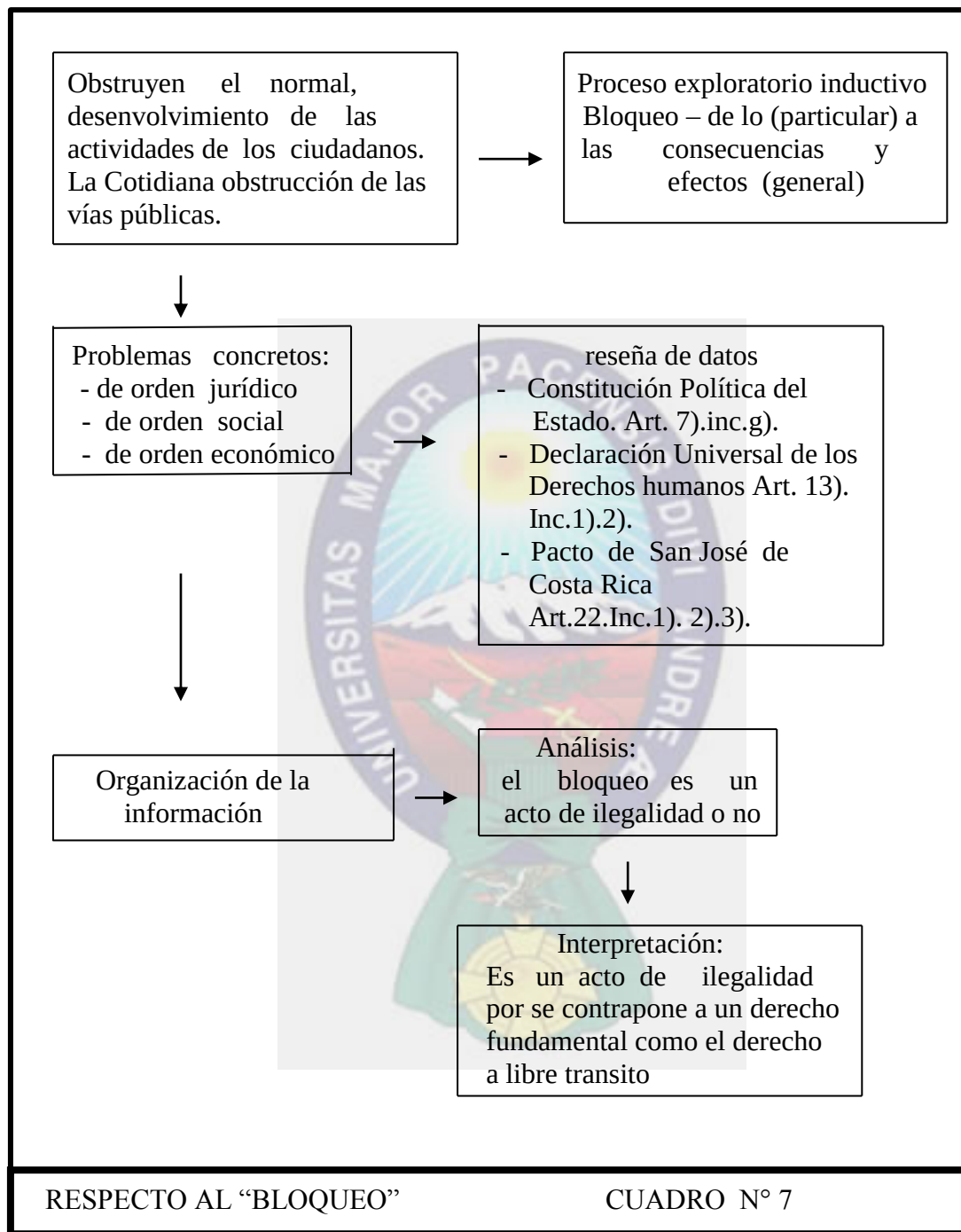
³³. Ibidem. Pág. 73

a) Procedimiento Lógico del Método Cualitativo:



Cuadro N° 6. Fuente MENDICOA E., Gloria, “Sobre Tesis y Tesistas, Lecciones de Enseñanza y Aprendizaje”, Ed. Espacio, Buenos Aires, 2003 Pág.71

b). Procedimiento Lógico del Método Cualitativo respecto al fenómeno social del Bloqueo:



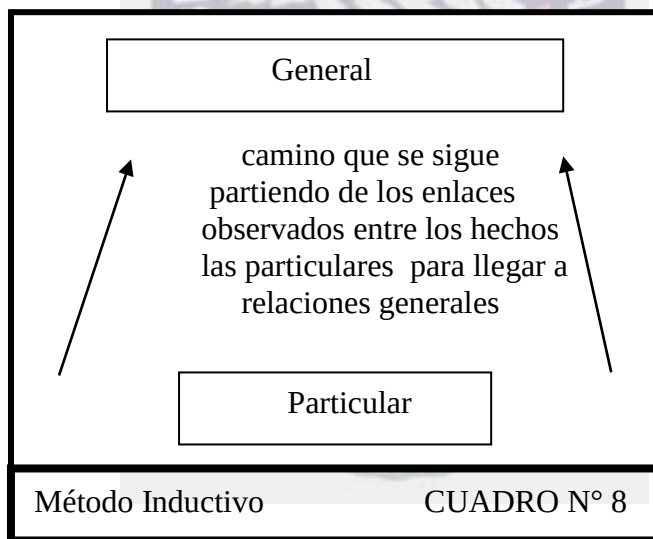
Cuadro N° 7. Elaborado por el autor de la tesis.

b) Método inductivo. - Consiste en partir del estudio profundo de un fenómeno particular, para elaborar conclusiones válidas para una amplia gama de fenómenos generales³⁴.

1.2.2. TECNICAS DE INVESTIGACION

a). Instrumentos.

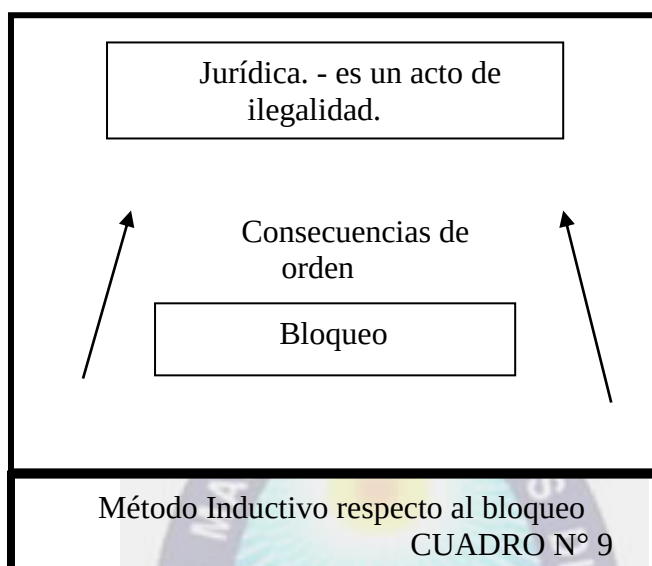
Conceptos Científicos. - Son abstracciones conceptuales expresadas en palabras o fórmulas que reflejan cualidades esenciales del fenómeno estudiado, visto desde el punto de vista de una teoría dada. Por ejemplo “Masa” “Código”, “Norma Jurídica” etc.³⁵.



³⁴. VARGAS Flores, Arturo, “Guía Teórico Practico para la Elaboración de Tesis”, la Paz-Bolivia, Pág. 96

³⁵. Ibidem. Pág.104

Cuadro N° 8 Fuente VARGAS Flores, Arturo, “Guía Teórico Practico para la Elaboración de Tesis”, la Paz-Bolivia, Pág. 96



b). Técnicas de Investigación.

Es un Estudio Descriptivo. - Y a que coloca al investigador frente a un objeto de estudio el cual será descrito. Esta medición podrá ofrecer un estado de situación de las variables sin profundizar en las relaciones que se establecen. Desde el punto de vista se responde al como es, mas que al porque es.